La relación laboral por cuenta ajena.

Caso práctico



coffeebeanworks (Lic. de Pixabay)

Carmen trabaja como responsable de Recursos Humanos en una empresa, en la cual se ocupa de la gestión de personal, lo que la lleva a tomar decisiones continuamente relacionadas los Recursos Humanos de la empresa, unas decisiones más fáciles que otras.

Por este motivo, pasa horas consultando normas legales, y gracias a Internet consigue acceder a información actualizada en temas jurídicos, pues en materia laboral los cambios son continuos, y un error en la gestión no sólo conlleva consecuencias económicas para la empresa que puede ser sancionada por ello por la Inspección de Trabajo, sino que genera conflictos y falta de motivación entre el personal, y precisamente las relaciones laborales individuales son lo que más le preocupan como gestor de recursos humanos, pues sus objetivos principales son seleccionar al mejor candidato para el puesto, retenerlo y motivarle, favorecer su desarrollo profesional en un buen entorno laboral y cumplir rigurosamente la normativa legal vigente garantizando los derechos laborales de sus trabajadores, ¡sin olvidar la productividad!.

La relación de trabajo por cuenta ajena es un concepto fundamental en el ámbito del derecho laboral. Esta relación se establece cuando una persona (el trabajador) presta sus servicios a otra persona o entidad (el empleador) a cambio de una remuneración. Esta remuneración puede consistir en un salario, sueldo, comisiones u otras formas de compensación económica.
El derecho del trabajo, por su parte, es la rama del derecho que regula las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores.

Su objetivo principal es garantizar condiciones dignas de trabajo, así como proteger los derechos de los trabajadores frente a posibles abusos por parte de los empleadores.

El carácter tuitivo del derecho del trabajo se refiere a su función de proteger y tutelar los intereses de la parte considerada más débil en la relación laboral: el trabajador. Esto se logra a través de diversas medidas y normativas que buscan equilibrar el poder entre empleadores y empleados, garantizando condiciones laborales justas y respetando los derechos fundamentales de los trabajadores.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

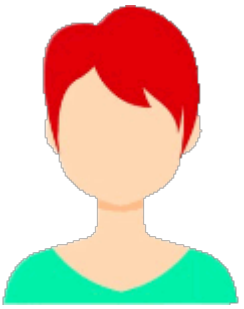
Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

Aviso Legal

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

1.- Qué se entiende por relación laboral.

Caso práctico



coffeebeanw orks (Lic. de Pixabay)

Nuria, estudiante de un ciclo formativo de FP va a realizar la fase de formación en la empresa (FFE), en una empresa responsable de Recursos Humanos.

Carmen, responsable de RRHH, quiere conocer a los alumnos que van a llegar a su empresa, y les realiza una breve entrevista.

Pregunta a **Nuria**: ¿Sabrías decir si alguna vez has tenido alguna **relación laboral**? Esta fase de formación en la empresa, ¿constituye un vínculo laboral?

La respuesta parece sencilla pero quizá no lo sea tanto. **Nuria** ha estudiado IPEI en su primer curso y tiene claro cuándo existe una relación laboral, ¿y tú, sabrías decirme qué requisitos se tienen que cumplir para que exista dicha relación laboral?

Llamamos **relación laboral** a la existente entre una persona física denominada trabajador que se compromete personal y voluntariamente a prestar sus servicios profesionales y el empresario, persona física o jurídica, quien dirige el trabajo y se obliga a abonar una retribución o salario al trabajador.

Existirá una relación laboral siempre que se den los siguientes **requisitos**: dependencia, ajenidad, voluntariedad, retribución y carácter personalísimo.

Las **consecuencias** derivadas de la existencia de una relación laboral son:

- Que el empresario y trabajador estarán obligados a pactar las condiciones laborales en un documento denominado contrato de trabajo, el cual podrá realizarse de forma verbal o escrita.
- El empresario tendrá la obligación de dar de alta al trabajador en la Seguridad Social.
- En todo lo referente a derechos y deberes se aplicará la normativa laboral o Derecho del Trabajo, que estudiaremos en el epígrafe siguiente.

Para saber más

Lo determinante para que exista una relación laboral no será la denominación que empresario y trabajador den al contrato, sino la [illegible]acterísticas que acabamos de mencionar. Esta

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

sentencia (PDF - 0,10 MB) refleja claramente las características de la relación laboral.

Recuerda

Existen determinadas situaciones de trabajo a las que no les son de aplicación la normativa laboral (Estatuto de los Trabajadores), porque no reúnen todos los caracteres señalados, son las denominadas **relaciones no laborales o excluidas**, se incluyen aquí las siguientes:

- Los **funcionarios** públicos.
- Los trabajos personales **obligatorios** realizados por razones de **utilidad comunitaria**.
- Los **consejeros** o **administradores** de una **sociedad civil o mercantil** si únicamente desarrollan los cometidos inherentes a este cargo.
- Los **trabajos** realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad, **no remunerados.**
- Los trabajadores realizados por **familiares**, **salvo** que se demuestre que tienen **contrato de trabajo**, a estos efectos se consideran familiares, al cónyuge, ascendientes y descendientes y demás parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado inclusive, siempre que convivan con el empresario y a su cargo.
- Los **intermediarios o agentes comerciales**, que prestan sus servicios en virtud de una relación o **contrato mercantil**, siempre que asuman el riesgo y ventura de la actividad.
- Los **transportistas por cuenta** propia titulares de autorización administrativa que efectúan por un precio servicios públicos con vehículo propio.
- Los **trabajadores autónomos** que trabajan por **cuenta propia** (Estatuto del Trabajo Autónomo, Ley 20/2007).
- Cualquier otro trabajo que se efectúe en virtud de una **relación distinta de la laboral**.

Reflexiona

Existen otras situaciones, en las que, si se cumplen los requisitos de la relación laboral, pero, por sus características, requieren una regulación especial en alguna materia (salario, vacaciones, horarios…), son las denominadas **relaciones laborales especiales.**

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

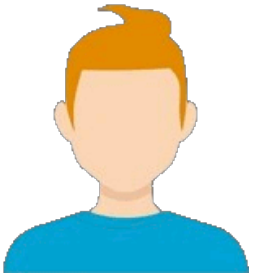
Mostrar retroalimentación

- Personal de alta dirección (directivos y gerentes de empresas)
- Empleados al servicio del hogar familiar.
- Penados en instituciones penitenciarias.
- Deportistas profesionales.
- Artistas en espectáculos públicos.
- Agentes comerciales que no asumen el riesgo y ventura de las operaciones.
- Discapacitados en centros especiales de empleo....

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

2.- El Derecho del trabajo: fuentes y principios.

Caso práctico



coffeebeanworks (Lic. de Pixabay)

Como hemos visto, la relación laboral individual se produce de común acuerdo entre dos personas. Pero imagina que, a pesar de que has acordado con otra persona trabajar para ella, no te terminan de convencer las condiciones de trabajo que te ha propuesto. En este caso, ¿a qué documentos recurrirías para saber si lo que te han ofrecido es legal? ¿Cuáles serían las **fuentes y principios** que consultarías?

David, que lleva tiempo trabajando en la empresa en la que **Nuria** está haciendo su fase de formación (FFE), le cuenta que cuando le ofrecieron su primer contrato laboral lo primero que hizo fue mirar el convenio colectivo aplicable a la empresa, para comprobar que el contrato cumplía con lo establecido en el mismo. ¿Sabes qué es un convenio colectivo?

En este apartado veremos con detalle todas las normas que regulan la relación laboral.



Mohamed_hassan (Licencia de Pixabay)

Se entiende por "**Derecho"** el conjunto de normas de carácter general que se dictan para dirigir a la sociedad a fin de solventar cualquier conflicto de relevancia jurídica que se origine; estas normas son impuestas de manera obligatoria y su incumplimiento puede acarrear una sanción.

- Es **normativo**, ya que está constituido por normas obligatorias de conducta ciudadana.
- Es **bilateral** porque necesita de la interactividad de dos o más personas.
- Es **coercitivo** porque, en caso de incumplimiento, es aplicable la fuerza para obtener la ejecución de la conducta prescrita.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

2.1.- El Derecho del trabajo y las normas que lo regulan.

Acabamos de ver qué es una relación laboral, pero ¿qué rama del Derecho lo regula?

En España, el sistema legal se divide en varias ramas del derecho, cada una con su propio conjunto de leyes y regulaciones. Aquí tienes un esquema básico de las principales:

- Derecho **Civil**: Regula las **relaciones entre individuos o entidades privadas**. Incluye el derecho de familia, de sucesiones, de contratos, de propiedad y otros aspectos de las relaciones personales y patrimoniales.
- Derecho **Penal**: Establece las normas y sanciones para los **delitos y las faltas**. Define los comportamientos criminales y las consecuencias legales que enfrentan los infractores.
- Derecho **Administrativo**: Se refiere a las normas y regulaciones que rigen la **administración pública** y las **relaciones entre los ciudadanos y las autoridades gubernamentales**. Incluye el derecho administrativo sancionador, el derecho urbanístico, el derecho tributario, entre otros.
- Derecho **Laboral y Seguridad Social**: Regula las **relaciones laborales** entre empleadores y empleados, así como el **sistema de seguridad social** que protege a los trabajadores en caso de enfermedad, desempleo, jubilación, entre otros.
- Derecho **Mercantil**: Se ocupa de regular las **relaciones entre empresas y comerciantes**, incluyendo contratos comerciales, competencia desleal, propiedad industrial, quiebras, entre otros aspectos relacionados con la actividad empresarial.
- Derecho **Constitucional**: Establece las normas fundamentales que rigen la **organización y el funcionamiento del Estado**, así como los **derechos y deberes fundamentales** de los ciudadanos.
- Derecho **Procesal**: Regula los **procedimientos judiciales y administrativos** para la resolución de conflictos y la aplicación de la ley. Incluye el derecho procesal civil, el derecho procesal penal, el derecho procesal laboral, entre otros.
- Derecho **Internacional**: Se refiere a las normas y tratados que regulan las **relaciones entre estados**, así como las normativas aplicables a **situaciones transnacionale**s, como el derecho internacional público y privado.

Las relaciones de trabajo individuales están reguladas por el derecho laboral, también llamado **Derecho del Trabajo**.

El **Derecho del Trabajo** es una rama del ordenamiento jurídico que tiene por objeto la regulación de las **relaciones laborales**, por lo que es aplicable exclusivamente a los trabajadores y empresarios.

Reflexiona

Las primeras normas laborales hacen su aparición en la Europa del siglo XIX, especialmente en Inglaterra durante la Revolución Industrial, siendo el te el **movimiento obrero** que luchó por lograr del

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Estado una **mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores asalariados**, de ahí que desde sus orígenes muestre una intensa vocación humanitaria y social y se halle sometido a una evolución incesante.

El siguiente es un vídeo ilustrativo sobre el surgimiento del movimiento obrero en España a finales del siglo XIX y sus conquistas sociales.

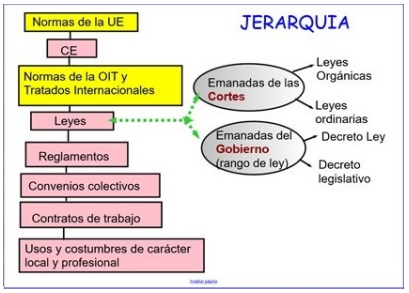
https://www.youtube.com/embed/Sp7MVE9VVgo

Descripción textual del vídeo

Esta rama jurídica está integrada por instituciones, normas, principios y procedimientos jurídicos propios, y a este conjunto se le denomina **fuentes del Derecho Laboral**.

La relación de fuentes **o normas reguladoras de las relaciones laborales** la encontramos en el art. 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (en adelante ET) que las ordena de manera jerárquica en función de su rango formal del modo siguiente:

- **Normas internacionales**: Derecho comunitario de la Unión Europea, normas de la Organización Internacional del Trabajo y tratados internacionales.
- **Normas estatales**:
  - La Constitución Española
  - Leyes y normas con rango de ley.
  - Reglamentos del Gobierno
  - Convenios colectivos
  - Contrato de trabajo
  - Costumbres locales y profesionales
  - Principios generales del Derecho



Noelia Gútiez. *Jerarquía.* (Dominio público)

A continuación, estudiaremos cada una de ellas.

Autoevaluación

La rama del derecho que regula la relación entre empresario y trabajador es:

- El Derecho del Trabajo.
- El Derecho Civil.
- El Derecho Administrativo.

Correcto.

El Derecho del Trabajo o Derecho Laboral se ocupa de regular la relación entre el empresario y trabajador.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Incorrecto.

Es el Derecho del Trabajo o Derecho Laboral el que se ocupa de regular la relación entre el empresario y trabajador.

Incorrecto.

Es el Derecho del Trabajo o Derecho Laboral el que se ocupa de regular la relación entre el empresario y trabajador.

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto
3. Incorrecto

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

2.2.- Normas laborales estatales o internas.



slightly_different (Licencia de Pixabay)

Se entiende por normas laborales estatales o internas, aquellas que emanan de los agentes o poderes legislativos españoles con potestad de dictar normas.

En España dicha potestad la ostentan: las Cortes Generales, el Gobierno, los representantes de los trabajadores y empresarios a través de la negociación colectiva, el empresario y trabajador a través del contrato de trabajo y las conductas reiteradas de los trabajadores que llevan a la convicción de su obligatoriedad (costumbre).

Analizaremos a continuación las distintas normas estatales.

Debes conocer

En el Derecho Laboral existe una norma especial y exclusiva que regula la relación laboral, es el **convenio colectivo, fruto de la negociación entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios,** como instrumento para establecer condiciones colectivas de trabajo, siendo una norma jurídica de obligado cumplimiento.

Autoevaluación

La relación laboral se regula por:

- ○ Por las leyes y normas con rango de ley.
- ○ Los convenios colectivos.
- ○ El contrato de trabajo.
- ○ Las leyes y normas con rango de ley, los reglamentos, los convenios colectivos, el contrato de trabajo y la costumbre laboral.

Incorrecto, muchas más normas regulan la relación laboral.

Incorrecto. Los convenios colectivos regulan la relación laboral pero nunca pueden contradecir lo establecido en las leyes y normas con rango de ley.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Incorrecto. No sólo la relación laboral se regula por lo establecido en el contrato de trabajo, dado que éste se rige por lo fijado en las normas de rango superior.

Todas las normas indicadas regulan la relación laboral, además de las normas internacionales que posteriormente veremos.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

2.2.1.- Constitución Española, leyes, normas con rango de ley y reglamentos.

Como hemos visto en el punto 2.1. las relaciones laborales están reguladas por los distintos tipos de normas que componen el marco jurídico:

Constitución Española

La CE de 1978, se enmarca dentro del modelo de Estado Social y democrático de derecho, que implica el reconocimiento de un contenido laboral**: derechos fundamentales, derechos y libertades de los ciudadanos** (derecho al trabajo, a la promoción a través del trabajo, a la elección de profesión u oficio…) **y principios económicos y sociales** (mantener un régimen público de Seguridad Social, velar por la seguridad e higiene en el trabajo, garantizar el descanso…).

Los derechos laborales que reconoce la Constitución como **fundamentales** son: derecho a la **huelga** y el derecho a la **libertad sindical (**art. 28 **)**. Además la Constitución reconoce el derecho a **no ser discriminado** sea cual sea la condición o circunstancia personal o social.

Leyes estatales

Una ley es una norma escrita aprobada por las Cortes Generales. En nuestro ordenamiento jurídico la Ley suprema o norma fundamental es la Constitución Española de 1978 (CE) que establece todos los principios básicos del Estado democrático y social de Derecho, al tiempo que consagra los derechos y libertades de los ciudadanos.

Existen dos tipos de leyes:

LEYES ORGÁNICAS	LEYES ORDINARIAS
Regulan materias reservadas por la CE. Para su aprobación, modificación y derogación, es necesaria la mayoría absoluta. En materia laboral tenemos la **L.O. de libertad sindical** 11/1985, 2 Agosto.	Regulan el resto de materias no reservadas a ley orgánica y para su aprobación basta con la mayoría simple. En materia laboral tenemos: la **Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales**, la **Ley 14/1995 de Empresas de Trabajo Temporal** y otras normas de desarrollo.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Normas con rango de ley

Junto a estas normas procedentes de las Cortes, la CE contempla la posibilidad de que el **Gobierno** pueda dictar normas con rango de ley en dos casos:

- **Real Decreto Legislativo:** Mediante el cual el Gobierno, en unos casos crea un *texto articulado* desarrollando una ley de Cortes Generales; y en otros lleva a cabo simplemente la refundición de varios textos legales en uno, *texto refundido*, un claro ejemplo es el R.D. Legislativo 1/1995 que aprueba el Texto refundido del **Estatuto de los Trabajadores (E.T.)**, que constituye la **norma básica del Derecho laboral**.
- **Real Decreto Ley:** Aprobado por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Posteriormente debe ser remitido al Congreso para su convalidación o derogación en el plazo de 30 días (Ejemplo: RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral).

Reglamentos

Son normas de rango inferior a la ley aprobadas por el Gobierno de carácter subsidiario ya que desarrolla el contenido de una ley (reglamentos ejecutivos) en la mayoría de los casos, y en otros regula una materia concreta ante la ausencia de una ley (reglamento autónomo). Las normas reglamentarias más importantes son los Reales Decretos del Consejo de Ministros y las Órdenes Ministeriales aprobadas por cada Ministerio.

Debes conocer

En el Estatuto de los Trabajadores se regulan los derechos y deberes de todos los trabajadores con independencia del sector profesional en el que trabajen y el puesto o la categoría que ocupen. Por lo tanto, recuerda bien esta norma porque es la más importante en derecho laboral y constantemente haremos alusión a ella.

También debes conocer los derechos reconocidos en la Constitución Española

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Para saber más

La legislación en materia laboral está en constante adaptación al mercado de trabajo, para estar actualizados y conocer los cambios, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dispone de un sitio web donde podemos acceder a toda la Legislación laboral, trabajo y empleo

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

2.2.2.- Convenios Colectivos.



Peggy_Marco (Lic. de Pixabay)

Los **convenios colectivos** son básicamente acuerdos escritos libremente negociados entre organizaciones sindicales o representantes legales de los trabajadores y las asociaciones de empresarios o éstos mismos, con eficacia normativa, en los que se fijan las condiciones de trabajo y los derechos y obligaciones de las partes en un ámbito laboral (empresa, sector, provincia, Comunidad Autónoma o nación) para un periodo de tiempo.

El Convenio aplicable a un trabajador es el que corresponda al sector profesional al que pertenezca la empresa en la que presta sus servicios, pero nunca el del puesto de trabajo que desempeñe.

Reflexiona

A modo de ejemplo, aquí puedes ver varios convenios con distinto ámbito de aplicación:

Algunos convenios colectivos aplicables en el sector profesional.

Ámbito de aplicación	Convenio colectivo.
Estatal	Convenio colectivo ***estatal*** de la industria, la tecnología y el metal.
Autonómico y provincial	Convenio colectivo de oficinas y despachos de ***Madrid.***
De empresa	Convenio Colectivo ***Michelin España y Portugal , S.A.***

Mediante este enlace puedes acceder a un buscador de convenios colectivos para que puedas acceder al que necesites según cuál sea tu centro de trabajo y provincia.

Al buscar el convenio colectivo siempre tienes que seleccionar el de fecha más reciente que es el que está en **vigor**, es decir, el que se aplica. Suele ser habitual que el texto del convenio sea más antiguo y que posteriormente cada año se actualicen las tablas salariales.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Ejercicio resuelto

A través del buscador de convenios, localiza el último convenio colectivo del **Grupo Acciona Energía**, que es una de las mayores empresas del sector energético a nivel estatal. Haz un esquema de sus apartados principales y compáralo con lo establecido en Estatuto de los Trabajadores.

Podemos acceder a la última versión del Estatuto de los Trabajadores a través de la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social

Mostrar retroalimentación

Como habrás visto, ambos regulan básicamente las mismas materias, si bien el convenio colectivo introduce algunas más. Además, si te fijas bien, en las materias, el convenio colectivo o bien repite lo mismo que el Estatuto de los Trabajadores o lo mejora. Por último, observa lo relativo al salario y faltas o sanciones. En materia salarial el Estatuto de los Trabajadores no cita cantidades a cobrar, siendo los convenios colectivos quienes establecen las categorías profesionales y las cantidades a cobrar para cada una de ellas, también es el convenio colectivo el que concreta y detalla qué causas generan faltas leves, graves y muy graves y sus respectivas sanciones.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

2.2.3.- Contrato de Trabajo y la costumbre laboral.



Artapixel (Licencia de Pixabay)

Otras normas exclusivas del Derecho laboral son los **contratos de trabajo** y la **costumbre laboral.**

El contrato de trabajo individual también cumple una función normativa en cuanto que regula las condiciones de la relación laboral de un trabajador y empresario en particular. Ahora bien, aunque se les reconoce a ambas partes la facultad de poder fijar de mutuo acuerdo condiciones de trabajo, no debemos olvidar que en el Derecho del Trabajo muchas de las condiciones están reguladas por normas imperativas laborales que no permiten establecer en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables, pero si mejorar lo previsto tanto en el convenio colectivo como en el Estatuto de los Trabajadores.

Ejemplo: si en el contrato aparece una cláusula en la que se dispone que tendrás derecho sólo a 15 días de vacaciones por año trabajado y tu convenio establece 30 días, aunque hayas firmado el contrato, no es válida dicha cláusula, por lo que tus vacaciones serán siempre de 30 días.

En virtud del **principio de irrenunciabilidad** de los derechos (art. 3.5 ET) los trabajadores no podrán renunciar válidamente a los derechos indisponibles reconocidos por normas legales o convenios colectivos (Ejemplos: vacaciones, huelga, salario mínimo, jornada máxima, descansos, etc.).

La costumbre laboral : es una norma de origen extra-estatal creada e impuesta por la sociedad de forma espontánea cuya aplicación sólo será posible cuando no exista otra norma jurídica aplicable y se trate de un uso o practica **local y profesional**, ello supone que debe estar vigente en la localidad y en el sector profesional en el que se desenvuelve la relación laboral a la que se va a aplicar. Aunque tiene valor jurídico necesita ser probada por quien la alega pues los jueces no la aplicarán de oficio.

Autoevaluación

El Convenio Colectivo aplicable a tu empresa establece una jornada de 38 horas semanales, pero en el contrato se ha pactado una jornada de 40 horas a la semana y en el Estatuto de los Trabajadores menciona que la jornada máxima será de 40 horas semanales. Indica cuál será la norma aplicable y si el pacto que trabajador y empresario han establecido en el contrato de trabajo es lícito.

- ○ Se aplicará el contrato de trabajo. Es válido el pacto porque ha sido consentido libremente por el trabajador.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

- Se aplicará el contrato de trabajo. Es válido porque se ajusta a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
- Se aplicará el Estatuto de los trabajadores. No es válido porque ha sido impuesto por la empresa al trabajador en el contrato.
- Se aplicará el Convenio Colectivo. No es válido lo dispuesto en el Contrato de Trabajo porque supera la jornada máxima permitida en su Convenio colectivo para su categoría profesional.

Incorrecto.

En virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos consagrado en el art. 3.5 ET los trabajadores no podrán renunciar válidamente de los derechos indisponibles reconocidos por normas legales o convenios colectivos, y entre ellos se encuentra el derecho a la jornada máxima establecida por el Convenio aplicable que en este caso es de 38 horas/semana.

El Convenio puede mejorar o igualar lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores pero nunca empeorarlo, por otro lado el contrato de trabajo podrá mejorar o igualar lo dispuesto en el convenio colectivo pero nunca empeorarlo, así pues, el pacto de la jornada al establecer condiciones inferiores a las establecidas en el convenio colectivo será nulo.

No será nulo todo el contrato de trabajo, solo la cláusula que sea contraria a lo dispuesto en el Convenio colectivo, por lo tanto en materia de jornada se aplicará el convenio colectivo y en el resto de cláusulas del contrato si no establecen condiciones inferiores a lo dispuesto en el Convenio Colectivo y el Estatuto de los Trabajadores seguirá manteniendo su validez.

No es correcto.

En virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos consagrado en el art. 3.5 ET los trabajadores no podrán renunciar válidamente de los derechos indisponibles reconocidos por normas legales o convenios colectivos, y entre ellos se encuentra el derecho a la jornada máxima establecida por el Convenio aplicable que en este caso es de 38 horas/semana.

El Convenio puede mejorar o igualar lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores pero nunca empeorarlo, por otro lado el contrato de trabajo podrá mejorar o igualar lo dispuesto en el convenio colectivo pero nunca empeorarlo, así pues, el pacto de la jornada al establecer condiciones inferiores a las establecidas en el convenio colectivo será nulo.

No será nulo todo el contrato de trabajo, solo la cláusula que sea contraria a lo dispuesto en el Convenio colectivo, por lo tanto en materia de jornada se aplicará el convenio colectivo y en el resto de cláusulas del contrato si no establecen condiciones inferiores a lo dispuesto en el Convenio Colectivo y el Estatuto de los Trabajadores seguirá manteniendo su validez.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

En virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos consagrado en el art. 3.5 ET los trabajadores no podrán renunciar válidamente de los derechos indisponibles reconocidos por normas legales o convenios colectivos, y entre ellos se encuentra el derecho a la jornada máxima establecida por el Convenio aplicable que en este caso es de 38 horas/semana.

El Convenio puede mejorar o igualar lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores pero nunca empeorarlo, por otro lado el contrato de trabajo podrá mejorar o igualar lo dispuesto en el convenio colectivo pero nunca empeorarlo, así pues, el pacto de la jornada al establecer condiciones inferiores a las establecidas en el convenio colectivo será nulo.

No será nulo todo el contrato de trabajo, solo la cláusula que sea contraria a lo dispuesto en el Convenio colectivo, por lo tanto en materia de jornada se aplicará el convenio colectivo y en el resto de cláusulas del contrato si no establecen condiciones inferiores a lo dispuesto en el Convenio Colectivo y el Estatuto de los Trabajadores seguirá manteniendo su validez.

Correcto.

En virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos consagrado en el art. 3.5 ET los trabajadores no podrán renunciar válidamente de los derechos indisponibles reconocidos por normas legales o convenios colectivos, y entre ellos se encuentra el derecho a la jornada máxima establecida por el Convenio aplicable que en este caso es de 38 horas/semana.

El Convenio puede mejorar o igualar lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores pero nunca empeorarlo, por otro lado el contrato de trabajo podrá mejorar o igualar lo dispuesto en el convenio colectivo pero nunca empeorarlo, así pues, el pacto de la jornada al establecer condiciones inferiores a las establecidas en el convenio colectivo será nulo.

No será nulo todo el contrato de trabajo, solo la cláusula que sea contraria a lo dispuesto en el Convenio colectivo, por lo tanto en materia de jornada se aplicará el convenio colectivo y en el resto de cláusulas del contrato si no establecen condiciones inferiores a lo dispuesto en el Convenio Colectivo y el Estatuto de los Trabajadores seguirá manteniendo su validez.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

3. Incorrecto
4. Opción correcta

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

2.3.- Normas laborales internacionales.

El Estado español, en su relación con otros países, organismos e instituciones internacionales, asume una serie de obligaciones, y como resultado de estas se incorporan al Derecho español unas fuentes de origen internacional que se caracterizan por su **primacía sobre el Derecho interno o nacional. Son fuentes internacionales:**

1.- **Los tratados internacionales:** Los tratados internacionales válidamente celebrados por España pasan a formar parte del ordenamiento jurídico español una vez aprobados en las Cortes y publicados en el Boletín Oficial del Estado. Son acuerdos de España con otros países. Deben respetar lo dispuesto en la Constitución Española.

2.- **La Organización Internacional del Trabajo:** Es un organismo especializado de las Naciones Unidas (ONU) que promueve acciones internacionales para mejorar las condiciones del trabajo y el nivel de vida de los trabajadores. Dicta convenios, que son vinculantes una vez aprobados por las Cortes.

3.- **La Unión Europea:** La Unión Europea tiene entre sus fines elevar el nivel de vida de los trabajadores de los Estados miembros y equiparar las condiciones laborales en los distintos países.

Para llevar a cabo estos objetivos, la Unión Europea cuenta con cinco instituciones (Parlamento, Consejo, Comisión, Tribunal de justicia y Tribunal de Cuentas), pudiendo dictar los siguientes actos legislativos:

- **Reglamentos:** Son normas de aplicación obligatoria en todos los Estados miembros.
- **Directivas**: Marcan unos objetivos a los destinatarios, quienes en un plazo determinado deben adoptar las medidas necesarias para conseguir los fines previstos. Es necesario transponerlas al Derecho nacional.
- **Decisiones:** Obligan en particular a quienes vayan dirigidas.
- **Recomendaciones**: Orientan, pero no obligan.

Para saber más

Para obtener más información sobre la Unión Europea, sus orígenes y evolución, accede a este enlace: https://europa.eu/european-union/index_es

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

2.4.- Principios de aplicación e interpretación de las normas laborales.



Mohamed_hassan (Licencia de Pixabay)

Como hemos visto anteriormente, una misma materia puede estar regulada en varias normas, por ejemplo, imagina que estás trabajando, en materia de vacaciones el Estatuto de los Trabajadores prevé 30 días, el convenio colectivo establece 40, y en tu contrato habéis pactado 35 días por año completo de servicios; ¿qué se te aplicará?

Ante situaciones como la expuesta, el derecho laboral establece una serie de principios con la finalidad de determinar la norma aplicable, son los denominados **Principios de Aplicación** e **Interpretación de normas**.

> De acuerdo con el ***principio de jerarquía normativa*** **la norma de rango inferior nunca puede contradecir a la norma de rango superior**. Por ejemplo, si el Estatuto de los Trabajadores establece que el descanso mínimo semanal es de un día y medio, ningún convenio colectivo podrá rebajar esta duración, pues contradice una ley de rango superior, ante esta situación se aplicaría lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, siendo nula la cláusula del convenio colectivo.

Si la aplicación del derecho del trabajo estuviese presidida exclusivamente por este **principio de jerarquía normativa** resultaría inviable la negociación colectiva e individual, ya que leyes y reglamentos se aplicarían con preferencia a los convenios colectivos y a lo pactado en el contrato de trabajo, por lo que no tendría sentido pactar mejoras laborales (ejemplo un salario superior o más tiempos de descanso) pues, en la mayoría de los casos, el empresario tendería a aplicar la norma de mayor rango jerárquico donde se establecen las condiciones mínimas de trabajo.

Para evitar esta negativa consecuencia, el legislador laboral consagra unos **principios de ordenación normativa específicos del derecho laboral,** que exponemos a continuación:

Principio de norma más favorable:

Implica que, en caso de conflicto entre dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, este se resolverá mediante la aplicación de la más favorable para el trabajador apreciada en su conjunto y en cómputo anual, independientemente de su rango jerárquico.

Principio de condición más beneficiosa:

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Supone una mejora de las condiciones laborales individuales concedida por el empresario, bien por escrito o verbalmente, y una vez establecida se convierte en un derecho adquirido para el trabajador o trabajadora (Ejemplo: una empresa con motivo de las fiestas navideñas lleva más de 10 años regalando cestas de Navidad a sus empleados, y decide suprimir esta entrega de manera unilateral sin que existan causas económicas que lo justifiquen. Esta mejora voluntaria concedida por la empresa con el transcurso del tiempo se ha convertido en un derecho adquirido para el trabajador y una obligación para la empresa, por lo que en virtud de este principio laboral esta supresión sería ilegal salvo que existan causas que lo justifiquen).

Por otra parte, existe en el ámbito jurídico laboral una medida claramente protectora del trabajador llamado ***principio in dubio pro operario*** según el cual cuando una norma admita dos o más posibles interpretaciones, se interpretará en el sentido que resulte más beneficiosa para el trabajador o trabajadora.

Finalmente, también posee un gran valor en el proceso de aplicación e interpretación de las normas jurídicas, la jurisprudencia constituida por la doctrina que de forma reiterada establece el Tribunal Supremo en sus sentencias al aplicar e interpretar las normas jurídicas y los principios generales del Derecho.

Recuerda

De todo lo expuesto debes saber que las normas principales que regularán tu relación laboral, y en las que podrás comprobar cuáles son tus condiciones de trabajo durante la vigencia del contrato son las siguientes:

- Texto Refundido del **Estatuto de los Trabajadores**.
- **Convenio colectivo** aplicable a la empresa.
- **Cláusulas** del contrato de trabajo.

Autoevaluación

Un trabajador tiene pactado en su contrato de trabajo 35 días naturales de vacaciones, sin embargo, en su convenio colectivo se establecen 30 días naturales. Sus compañeros insisten que eso no es posible.

¿Se puede mejorar por contrato de trabajo las condiciones establecidas en convenio colectivo?

○ Verdadero ○ Falso

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

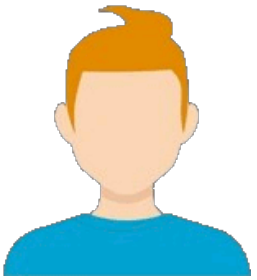
Verdadero

Efectivamente se pueden mejorar las condiciones fijadas en convenio por contrato, pero nunca empeorarlas. La norma de rango superior marca el mínimo que debe respetar la de rango inferior.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

3.- Derechos y deberes básicos.

Caso práctico



coffeebeanw orks (Lic. de Pixabay)

Ahora que conoces el ámbito de aplicación del Derecho Laboral, vamos a empezar a acercarnos a situaciones más cercanas del día a día en el trabajo. Por ejemplo, ¿sabrías decir si **David** tiene derecho secundar una huelga? ¿Y a organizarla?

David tiene sus derechos como trabajador, pero también unas obligaciones. ¿Tiene obligación de cumplir todas las órdenes del empresario? ¿Y si la orden afecta a su vida privada? Estas situaciones están a la orden del día en el mundo laboral y sí, los **derechos** y los **deberes** de los trabajadores y de las trabajadoras están especificados.

Como hemos mencionado antes, es importante que conozcamos estos términos, no solo para actuar correctamente, también para ayudar a que el resto de personas implicadas en la relación laboral así lo hagan.

Como trabajadores debemos conocer cuáles son nuestros derechos, pero no olvidemos que también tenemos obligaciones. Nuestros derechos suponen una obligación para el empresario, ¿sabes cuáles son? En los siguientes apartados daremos solución a esta pregunta.

En el primer apartado veremos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en el siguiente los deberes de los mismos y por último los poderes del empresario.

Citas Para Pensar

> *Levántate, ponte en pie, defiende tus derechos.*
>
> *Bob Marley*

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

3.1.- Derechos del trabajador y de la trabajadora.

Todos los trabajadores tienen una serie de **derechos laborales**, unos más conocidos y otros menos. Del mismo modo, cuentan con unas **obligaciones** con las que tienen que cumplir en su puesto de empleo. El Estatuto del Trabajador es claro y recoge entre sus artículos todo lo referido a estos temas.

El Estatuto de los Trabajadores contiene una relación explícita de los derechos de los trabajadores, en su **artículo número 4.** En primer lugar, todos los trabajadores tienen una serie de **derechos básicos**, reconocidos en la CE. Así mismo dicho artículo indica los **derechos laborales en relación al trabajo,** es decir, cuando ya exista vínculo laboral.

Debes conocer

Con independencia de lo que pactes en tu contrato de trabajo, todo trabajador tiene una serie de derechos que emanan de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores, los cuales implican una limitación a los poderes empresariales. A continuación, examinaremos cada uno de ellos:

Derechos del trabajador en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores.

Derecho laboral básico constitucional: CE1978 art.4.1ET	**Derecho laboral contractual art. 4.2 ET**
Derecho al trabajo y libre elección de profesión u oficio.	**Derecho a la ocupación efectiva y a no ser discriminado para el empleo directa o indirectamente** por razones de sexo, estado civil, edad, origen racial, religión, o cualquier otra condición personal o social.
Libre sindicación individual: derecho a fundar Sindicatos y a afiliarse o no a uno de ellos.	**Derecho a la promoción profesional**: derecho al ascenso a un trabajo más cualificado y mejor remunerado.
Libertad sindical colectiva: derecho de los sindicatos a ejercer libremente su actividad en defensa y promoción de los intereses económicos que le son propios.	**Derecho a la formación profesional**: derecho a disfrutar de permisos para asistir a cursos de formación, exámenes y a la elección de turno si cursa estudios.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Derecho a la negociación colectiva de trabajadores y empresarios para regular las condiciones de trabajo en un ámbito laboral determinado.	**A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene**: se concreta en el derecho a la vigilancia periódica de su salud y a la formación, información y participación de los trabajadores sobre los riesgos existentes en la empresa y sobre las medidas de prevención y protección aplicables, incluidas las de emergencia.
Derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo.	**Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad,** implica la protección frente al acoso por razones de sexo, origen racial, religión, discapacidad, edad, orientación sexual, y frente al acoso sexual.
Derecho a la huelga: es una medida de presión adoptada por los trabajadores para reivindicar mejoras laborales.	**A la percepción puntual de la remuneración** que deberá realizarse documentalmente en el lugar y fecha convenidos.
Derecho de reunión en asambleas dentro de la empresa pero fuera del horario laboral.	**Al ejercicio individual de las acciones** ante los juzgados y tribunales del orden Jurisdiccional social.
Derecho de participación en la empresa: a través de los representantes de personal (Comités de empresa o Delegados de personal), y/o representantes sindicales.	**A cuantos otros se deriven del contrato de trabajo**. Ejemplo: la propiedad intelectual, invenciones y los derechos de conciliación de la vida personal y laboral.

Reflexiona

Busca en alguno de los convenios colectivos vigentes de tu sector profesional, con el buscador de convenios anteriormente mencionado, o en el Estatuto de los Trabajadores, si el trabajador o trabajadora tiene permiso retribuido para asistir a los exámenes de un curso oficial.

Autoevaluación

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Indica de los siguientes derechos si son derechos laborales básicos o constitucionales o derechos en relación al trabajo.

- El derecho a la ocupación efectiva es un derecho laboral
- El derecho a la huelga es un derecho laboral
- El derecho al respeto de mi intimidad y a la consideración debida de la dignidad en un derecho laboral
- El derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida es un derecho laboral
- El derecho a la negociación colectiva es un derecho laboral

Enviar

- El derecho a la ocupación efectiva es un derecho laboral en relación al trabajo.
- El derecho a la huelga es un derecho laboral básico.
- El derecho al respeto de mi intimidad y a la consideración debida de la dignidad en un derecho laboral en relación al trabajo,
- El derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida es un derecho laboral en relación al trabajo.
- El derecho a la negociación colectiva es un derecho laboral básico.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

3.2.- Deberes del trabajador y de la trabajadora.

Hemos visto que como trabajador tienes una serie de derechos, pero también tienes una serie de deberes al hallarte sometido al poder disciplinario y de dirección del empresario, siendo tus **deberes laborales básicos** los siguientes (art. 5 ET):

1.- Cumplir con las **obligaciones de su puesto** de trabajo con diligencia y buena fe.

2.- Observar las **medidas de prevención de riesgos laborales** que se adopten.

3.- Cumplir las **órdenes e instrucciones del empresario,** pudiendo el empresario sancionar los incumplimientos laborales de los trabajadores, salvo que se trate de una desobediencia legítima al ser ilícita la orden facilitada.

4.- **No hacer competencia deslea**l a la empresa, lo que no elimina la posibilidad del pluriempleo para diversos empresarios y el trabajo por cuenta propia, siempre y cuando no se trate de actividades de la misma naturaleza y esto no le cause un perjuicio real o potencial al empresario.

5.- **Contribuir a la mejora de la productividad,** siendo sancionable la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento, incluso con el despido.

6.- Demás obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

Autoevaluación

En materia de vacaciones las normas que regulan tu relación laboral establecen lo siguiente por año completo de servicios: el Estatuto de los Trabajadores prevé 30 días, el Convenio colectivo establece 40 días de vacaciones, y en tu contrato habéis pactado 35 días. Indica qué norma se aplica en este caso y en virtud de qué principio laboral.

- El Estatuto de Trabajadores en virtud del principio de jerarquía normativa.
- El contrato de trabajo al ser negociado por ambas partes voluntariamente y estar ambas conformes.
- El convenio colectivo en virtud del principio de norma más favorable y de irrenunciabilidad.
- El contrato de trabajo al ser una mejora voluntaria concedida por la empresa en relación al Estatuto de los Trabajadores en virtud del principio de condición más beneficiosa.

No es correcto.

En virtud del principio de norma más favorable se aplicará el convenio colectivo que establece un mayor periodo de vacaciones (40 días), pero además en virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos los trabajadores no podrán renunciar a las vacaciones previstas en su Convenio colectivo, aunque lo hayan pactado en su estén de acuerdo con esta reducción de

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

vacaciones.

No es la opción correcta.

En virtud del principio de norma más favorable se aplicará el Convenio colectivo que establece un mayor periodo de vacaciones (40 días), pero además en virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos los trabajadores no podrán renunciar a las vacaciones previstas en su convenio colectivo, aunque lo hayan pactado en su contrato de trabajo y estén de acuerdo con esta reducción de vacaciones.

Correcto. En virtud del principio de norma más favorable se aplicará el convenio colectivo que establece un mayor periodo de vacaciones (40 días), pero además en virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos los trabajadores no podrán renunciar a las vacaciones previstas en su convenio colectivo, aunque lo hayan pactado en su contrato de trabajo y estén de acuerdo con esta reducción de vacaciones.

Incorrecto.

En virtud del principio de norma más favorable se aplicará el convenio colectivo que establece un mayor periodo de vacaciones (40 días), pero además en virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos los trabajadores no podrán renunciar a las vacaciones previstas en su convenio colectivo, aunque lo hayan pactado en su contrato de trabajo y estén de acuerdo con esta reducción de vacaciones.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta
4. Incorrecto

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

3.3.- Poderes del empresario.

Los derechos del trabajador, son obligaciones para el empresario. El empresario ostenta el poder de dirección y el poder disciplinario respecto a sus trabajadores.

Poder de dirección:

Es la facultad del empresario para disponer la organización del trabajo (tiempo, modo y lugar de ejecución). El trabajador debe cumplir las órdenes del empresario, si bien la desobediencia está legitimada en los siguientes casos:

- Cuando las órdenes afecten a su vida privada.
- Si son peligrosas y suponen un riesgo grave para su salud.
- En aquellos casos en los que atenten contra su dignidad personal.
- Cuando sean ilegales.

Poder disciplinario:

Facultad del empresario para sancionar al trabajador por las infracciones o faltas tipificadas en los convenios y según el procedimiento y sanciones que en el mismo se establezcan.

PLAZOS PARA SANCIONAR

Clases de faltas	Días naturales
Leves	10 días naturales desde que el empresario tuvo conocimiento de la misma.
Graves	20 días naturales desde que el empresario tuvo conocimiento de la misma.
Muy graves	60 días naturales desde que el empresario tuvo conocimiento de la misma.

En cualquier caso, las faltas prescriben, es decir, ya no se podrán sancionar, si transcurren **seis meses** desde su comisión y el empresario no las hubiera sancionado.

¿Qué tipo de sanción puede imponer la empresa?

Las sanciones que pueden imponerse varían en función de la calificación de la ...do a la empresa determinarla según un principio de

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

proporcionalidad y respetando siempre lo que marque el Convenio colectivo aplicable que suelen establecer un abanico que va desde la simple amonestación al despido pasando por las suspensiones de empleo y sueldo, y las inhabilitaciones para el ascenso durante un periodo de tiempo, entre otras. En ningún caso podrán imponerse sanciones consistentes en multas o en la privación de los derechos de descanso (ejemplo: vacaciones).



INTEF (CC BY-NC-SA)

Con el fin de garantizar los derechos del trabajador y evitar su indefensión, los Convenios colectivos regulan el procedimiento a seguir siendo un trámite común en todos ellos que la sanción se comunique por escrito al interesado haciendo constar los hechos para su conocimiento, y en el caso de faltas graves y muy graves se exige la notificación de la sanción al comité de empresa o delegados/as de personal y el trabajador afectado tendrá derecho a formular alegaciones por escrito en el plazo prefijado, pudiendo impugnarla posteriormente ante la Jurisdicción social si no está de acuerdo con la sanción impuesta.

Son **infracciones laborales de los empresarios** las acciones u omisiones contrarias a las normas laborales. Tales infracciones serán sancionadas por la autoridad laboral (Ley de infracciones y sanciones del orden social RDL 5/ 2000, 4 de agosto).

Reflexiona

Un trabajador agrede físicamente a un compañero el 15 de marzo. Según su convenio colectivo, dicha actuación es constitutiva de falta muy grave. El empresario tiene conocimiento de su comisión el 18 de mayo. ¿Puede aún el empresario sancionar al trabajador por la falta cometida?

Mostrar retroalimentación

Si puede, no han transcurrido los 6 meses desde su comisión para que la falta prescriba. El empresario dispone de 60 días naturales desde el 18 de mayo para sancionar al trabajador.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

4.- Contrato de trabajo

Caso práctico



coffeebeanworks (Lic. de Pixabay)



coffeebeanworks (Lic. de Pixabay)

Muchas veces habrás escuchado y dicho frases como "Me han hecho **fijo**", "La mayoría de trabajos son **eventuales**", "A mi amigo le han ofrecido un **contrato de formación**", "Esa empresa te hace un **contrato en prácticas** antes de hacerte fijo", etc. Te suena ¿verdad?

¿A qué característica de la relación laboral individual piensas que hacen alusión estos términos? Efectivamente, en todos estos casos se hace referencia de manera coloquial a la **modalidad de contratación**.

Nuria, Jaime y Violeta, están pensado en su futuro cunado finalicen el Ciclo formativo. Cada uno de ellos tiene un plan sobre su futuro:

- **Nuria,** quiere trabajar.
- **Jaime**, tiene claro que quiere seguir estudiando, le interesa un trabajo de unos meses.
- **Violeta** no sabe si seguir estudiando, cree que necesita un tiempo para pensarlo, mientras tanto no le importaría trabajar.



coffeebeanworks (Lic. de Pixabay)

¿Qué posibilidades tienen cada uno de ellos, en cuanto a posibles contratos de trabajo?

A lo largo de los apartados siguientes aclaremos todas las dudas al respecto.

Un contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución.



Mohamed_hassan (Licencia de Pixabay)

Pueden firmar un contrato:

- Los mayores de edad (18 años).
- Los menores de 18 años legalmente emancipados.
- Mayores de 16 y menores de 18 si tienen autorización de los padres o de quien los tenga a su cargo.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

- Los extranjeros de acuerdo con la legislación que les sea aplicable.

El contrato de trabajo puede formalizarse por escrito o de palabra.

Es obligatorio por escrito cuando así lo exija una disposición legal, y siempre en los contratos que se relacionan:

- Para la Adquisición de la Práctica Profesional.
- Formación en Alternancia.
- A tiempo parcial, fijo discontinuo y de relevo.
- A distancia.
- Trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero.
- Los contratos por tiempo determinado, cuya duración sea superior a cuatro semanas.

Cada una de las partes podrá exigir que el contrato se celebre por escrito, en cualquier momento del transcurso de la relación laboral.

Con carácter general los aspectos básicos que ha de contemplar el contrato de trabajo son:

- La identidad de las partes del contrato de trabajo.
- La fecha de comienzo de la relación laboral y, en caso de que se trate de una relación laboral temporal, la duración previsible de la misma.
- El domicilio social de la empresa o, en su caso, el domicilio del empresario y el centro de trabajo donde el trabajador preste sus servicios habitualmente. Cuando el trabajador preste sus servicios de forma habitual en diferentes centros de trabajo o en centros de trabajo móviles o itinerantes se harán constar estas circunstancias.
- El grupo profesional del puesto de trabajo que desempeñe el trabajador o la caracterización o la descripción resumida del mismo, en términos que permitan conocer con suficiente precisión el contenido específico del trabajo.
- La cuantía del salario base inicial y de los complementos salariales, así como la periodicidad de su pago.
- La duración y la distribución de la jornada ordinaria de trabajo.
- La duración de las vacaciones y, en su caso, las modalidades de atribución de determinación de dichas vacaciones.
- Los plazos de preaviso que, en su caso, estén obligados a respetar el empresario y el trabajador en el supuesto de extinción del contrato o, si no es posible facilitar este dato en el momento de la entrega de la información, las modalidades de determinación de dichos plazos de preaviso.
- El convenio colectivo aplicable a la relación laboral, precisando los datos concretos que permitan su identificación.
- El Acuerdo del trabajo a distancia regulado en el artículo 6 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, que podrá incorporarse al contrato inicial o realizarse en un momento posterior, antes de que se inicie el trabajo a distancia.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

4.1.- Modalidades de contratación.

En tu sector profesional se admiten todas las modalidades de contratación: contratos en prácticas, temporales, a tiempo parcial, indefinidos… ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? No te asustes, distinguirlos no es nada complicado. No vamos a estudiar todos los tipos de contratos existentes, sólo los más habituales establecidos por el Real Decreto-ley 32/2021 de 28 de diciembre .

RESUMEN MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABAJO. (SEPE)

Contratos indefinidos

Definición

Es aquel que se concierta sin establecer, en cuanto a su duración, límites de tiempo en la prestación de los servicios.

El contrato de trabajo indefinido podrá ser verbal o escrito y podrá celebrarse a jornada completa, parcial o para la prestación de servicios fijos discontinuos.

Cláusulas específicas

Los contratos indefinidos pueden, en algunos casos, ser beneficiarios de **incentivos a la contratación**, cuando se cumplan los requisitos que en cada caso se exijan por la normativa y dependiendo de las características de la empresa, del trabajador y, en su caso, de la jornada.

- En este enlace puedes obtener información completa sobre los diferentes tipos de contratos indefinidos.

Contratos temporales

Definición

El contrato temporal, es aquel que tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral entre empresario y trabajador por un tiempo determinado.

Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que se especifique con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que lo justifican y su conexión con la duración prevista.

El contrato de trabajo temporal podrá celebrarse a jornada completa o parcial.

El contrato de trabajo temporal se formalizará por escrito, podrá ser verbal cuando en la situación por circunstancias de la producción la duración del mismo sea inferior a cuatro semanas y la jornada completa.

Cláusulas específicas

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Se pueden dar como situaciones de temporalidad:

La causada por el objeto de la contratación (por circunstancias de la producción, sustitución de persona trabajadora o cobertura temporal de un puesto durante el proceso de selección o promoción).

Por su finalidad de incentivación del empleo (temporal de fomento de empleo de personas con discapacidad, de trabajadores en situación de exclusión social, relevo, jubilación parcial, sustitución por anticipación de la edad de jubilación, trabajadores que tengan acreditada por la Administración competente la condición de víctima de violencia de género, doméstica o víctima de terrorismo, trabajadores mayores de cincuenta y dos años beneficiarios de los subsidios por desempleo y la situación de vinculación formativa).

Por su función específica, como sería el supuesto del impulso a la actividad investigadora (de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y la predoctoral o para personal investigador predoctoral en formación) o el de incentivo a la contratación temporal para trabajos subvencionados de interés social/Fomento de empleo agrario.

También hay situaciones de temporalidad en los supuestos de trabajadores penados en instituciones penitenciarias y en el caso de menores y jóvenes en centros de menores sometidos a medidas de internamiento.

Los contratos temporales o de duración determinada pueden en algunos casos ser beneficiarios de incentivos a la contratación, cuando se cumplan los requisitos que en cada caso se exijan por la normativa de aplicación, dependiendo de las características de la situación temporal, de la empresa, del trabajador, de la jornada o de la duración.

El uso injustificado de la contratación temporal o el incumplimiento de obligaciones convierte la contratación temporal en indefinida.

Las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas.

Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.

- En el siguiente enlace puedes obtener información completa sobre los contratos temporales.

Contratos formativos en alternancia

Definición

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, el en alternancia tendrá por objeto compatibilizar la

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.

Para el cumplimiento con el objetivo de cualificación profesional, la actividad laboral desempeñada en régimen de alternancia ha de complementar, coordinarse e integrarse con la actividad formativa en un programa común, en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por los centros universitarios o de formación profesional y las entidades formativas acreditadas o inscritas con las empresas y entidades colaboradoras.

A tal fin, el puesto de trabajo debe permitir la formación complementaria prevista y la actividad laboral desempeñada en la empresa deberá estar directamente relacionada con la actividad formativa que justifica la contratación laboral.

Cláusulas específicas

Los contratos para la formación en alternancia pueden ser beneficiarios de Incentivos a la contratación, cuando se cumplan los requisitos que se exijan por la normativa de aplicación, dependiendo del tamaño de la plantilla de la empresa. El incentivo será una reducción del 100 % en las cuotas a la Seguridad Social del trabajador contratado y del 100 % en las cuotas empresariales a la Seguridad Social cuando la plantilla de la empresa sea menor de 250 personas o del 75 % si es igual o mayor de 250 trabajadores.

Este incentivo se aplicará en los mismos porcentajes en el supuesto de trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Agotada su duración máxima, si se transforma en indefinido, las empresas tendrán derecho a una reducción en las cuotas de la Seguridad Social de 1500 euros durante los tres primeros años o de 1800 euros en el caso de ser mujer.

- En el siguiente enlace tienes información completa sobre los diferentes tipos de contratos formativos en alternancia.

Contratos Formativos para la Obtención de la Práctica Profesional

Definición

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato tendrá por objeto la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación objeto del contrato, mediante la adquisición de las habilidades y capacidades necesarias para el desarrollo de la actividad laboral correspondiente al título obtenido por la persona trabajadora con carácter previo.

Cláusulas específicas

Los contratos formativos para la obtención de la práctica profesional pueden ser beneficiarios de incentivos a la contratación. Cuando el contrato se concierte con trabajadores con discapacidad que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, se tendrá derecho a una reducción del 50 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

trabajador contratado durante la vigencia del contrato.

- En el siguiente enlace tienes información completa sobre los diferentes tipos de contratos formativos para la obtención de la práctica profesional.

Reflexiona

Busca información sobre la contratación laboral en España. ¿Crees que se celebran muchos contratos indefinidos? ¿Y contratos formativos para la Obtención de la Práctica Profesional?

Mostrar retroalimentación

Para conocer los datos sobre la contratación en España puedes acceder al siguiente enlace del Instituto Nacional de Estadística, en el que puedes consultar información sobre los trabajadores y tipo de contratación.

Autoevaluación

En el último curso de tu Ciclo Formativo, realizarás unas prácticas de empresa, ¿qué tipo de contrato crees que te harán en la empresa?

- ☐ Contrato indefinido
- ☐ Contrato temporal mientras duren las prácticas
- ☐ Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional.

Mostrar retroalimentación

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Correcto

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

5.- Nuevos entornos de organización del trabajo.

Caso práctico



coffeebeanw.orks (Lic. de Pixabay)

Vamos ahora con un apartado cuyos conceptos seguro que te resulta familiares. **Nuria, Violeta** y **Jaime** con la información del caso práctico anterior ya saben como podría ser su futuro más próximo y qué contratos de trabajo les encajarían, pero se plantean las siguientes cuestiones:

¿Cuándo se puede solicitar una **reducción** de jornada por cuidado de hijos? ¿Cuáles son los **períodos de descanso**? ¿Son obligatorias las **horas extraordinarias**? ¿Cómo se retribuyen en la empresa?

- **Nuria** ha decidido estudiar a distancia otro ciclo, ¿tendría permiso para acudir a los exámenes oficiales?
- **Jaime** será padre en breve, ¿cuánto duraría la suspensión del contrato por nacimiento de hijo?
- **Violeta** va a contraer matrimonio, ¿tendría derecho a algún permiso?

Estas y otras cuestiones las aclararemos en los siguientes puntos.

Cuando firmamos nuestro contrato de trabajo y aceptamos las condiciones laborales, está claro que un aspecto fundamental es la jornada laboral. El Estatuto de los Trabajadores regula de manera exhaustiva todos los aspectos relativos a la misma, descansos, permisos y situaciones de suspensión del contrato. Es preciso saber que el verdadero límite a la jornada de trabajo, son los descansos que deben respetarse siempre.

Pasamos una buena parte de nuestra vida trabajando, por ello son aspectos que a todo trabajador interesa conocer. Suelen ser los convenios colectivos los que detallan estos aspectos, respetando siempre lo dispuesto en el ET, incluso mejorando las condiciones, por ejemplo, las causas y tiempos de permiso. Estas mejoras contribuyen a tener trabajadores más motivados y satisfechos, lo que repercute en una mayor productividad en muchos casos.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

5.1.- Jornada y Horario.

La **jornada de trabajo** puede ser definida como la cantidad de tiempo de trabajo efectivo que el trabajador invertirá en prestar sus servicios. Su duración será la pactada en el contrato que respetará lo dispuesto por el Convenio colectivo aplicable, aplicándose supletoriamente las normas recogidas en los artículos 34, 35 y 36 del ET Las normas reguladoras de la jornada de trabajo son imperativas, lo que significa que son derechos irrenunciables y por lo tanto **no es lícito pactar** en el contrato **una jornada superior.**

Atendiendo a su duración, podemos distinguir dos tipos de jornada:

Tipos de jornada según su duración

Jornada completa	Es aquella cuya duración máxima viene establecida en el convenio colectivo aplicable, que en todo caso respetará el límite máximo establecido en el art. 34 del ET donde se establece que la **jornada ordinaria máxima será de 40 horas semanales de promedio en cómputo anual.**  Francisco J. Martínez Adrados (CC BY-NC-SA) Mediante convenio colectivo, en su defecto, por acuerdo entra la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer una **distribución irregular** de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el **10 % de la jornada de trabajo**. Dicha distribución irregular deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal y el trabajador deberá conocer con un preaviso de 5 días, el día y hora de la prestación de trabajo resultante de aquella. La compensación de las diferencias, ya sea por exceso o por defecto, entre la jornada realizada y la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será exigible según lo acordado en convenio colectivo, a falta de previsión al respecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En defecto de pacto, las diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar compensadas en el plazo de 12 meses desde que se produzcan. El número de horas ordinarias de trabajo efectivo **no podrá ser superior a nueve diarias,** salvo que por convenio colectivo o por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas.
Jornada parcial	Es la realizada por los trabajadores que prestan sus servicios durante un número de horas, al día a la semana, al mes o al año **inferior a la jornada completa** de un trabajador del mismo centro de trabajo e idéntica categoría profesional.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Debes conocer

En el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores se regula todo lo relativo a la jornada laboral.

Cualquier reducción o ampliación de la jornada pactada, así como el cambio de jornada continuada a partida o viceversa, o del horario fijado inicialmente supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que sólo puede llevarse a efecto cuando existan causas organizativas justificadas y siguiendo el procedimiento legal establecido (art. 41ET).

La jornada no debe confundirse con el **horario** que está referido a las horas de entrada y salida y a cómo se distribuyen en el día los momentos exactos de trabajo y descanso.

Por ejemplo, si tu contrato de trabajo dispone que la jornada máxima es de 35 horas semanales distribuidas de lunes a viernes de 9 a 16.00 horas, significa que la jornada semanal será de 35 horas y el horario diario de lunes a viernes de 9 a 16 horas.

En función de cómo se distribuyen en el día los momentos exactos de trabajo y descanso, cabe distinguir entre:

Tipos de jornada según su distribución diaria

Jornada continuada	Aquella en que las horas diarias de trabajo se cumplen de forma ininterrumpida -ej. 9 a 16 h.
Jornada partida	Es la que se divide en dos fracciones separadas por un periodo de descanso intermedio no retribuido, que suele coincidir con la hora de la comida. Su duración será la que se pacte al no existir un mínimo legal (normalmente una hora o más). Ejemplo: 9 a 14 horas y de 15 a 17 horas.
Jornada diurna	Es la que transcurre entre las 6 y las 22 horas.
Jornada nocturna	Tiene lugar entre las 22 horas y las 6 horas. Estos trabajadores tendrán derecho a un salario base mayor o bien a un complemento retributivo específico denominado "*plus de nocturnidad*". Se considera que un trabajador es nocturno cuando realiza en ese horario como mínimo tres horas de su jornada diaria o un tercio de su jornada anual.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Para saber más

Gracias a la lucha y la muerte de muchas personas, disfrutamos hoy de unas condiciones laborales dignas ¿quieres saber por qué celebramos el día 1 de Mayo el Día del Trabajo ? ¿Qué trágicos hechos sucedieron?

Autoevaluación

Cuando una persona trabaja de 9:00 a 13:00, vuelve a casa a comer y vuelve a trabajar de 15:00 a 18:00, podemos decir que su jornada es...

- Continuada.
- Nocturna.
- Partida.

Incorrecto. La jornada diaria se divide en dos fracciones con un período de descanso, luego no es continuada.

No es correcto. No desarrolla su trabajo en horario nocturno.

Correcto. La jornada diaria se divide en dos fracciones con un período de descanso.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

5.2.- Reducciones y ampliaciones de jornada.

¿En qué casos es posible reducir la jornada de trabajo pactada en el contrato?

Se reconoce a los trabajadores y trabajadoras el derecho a solicitar una reducción de jornada en las siguientes circunstancias (art. 37 ET):

Causa	Derecho
✓ Cuidado directo de un menor de doce años o de personas discapacitadas o familiares hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismas y no desempeñen actividad retribuida (37.6 ET).	Reducción de la jornada de trabajo y del salario de entre un octavo y la mitad de la duración de aquella.
✓ Nacimiento de hijos prematuros o qué por alguna causa sean hospitalizados tras el parto.	La madre o el padre tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo y salario hasta un máximo de dos horas. Si dos o más trabajadores de la misma empresa generan este derecho por la misma causa la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones organizativas.
✓ Trabajadora víctima de violencia de género (art. 37.7 ET).	Reducción de la jornada y del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario.
✓ Lactancia para trabajadoras con un hijo menor de nueve meses	Una hora durante la jornada, que s puede dividir en dos fracciones, o una reducción de la jornada en media hora a elección de la trabajadora. Se puede acumular en jornadas completas, según lo acordado en convenio colectivo o de acuerdo con la empresa. No se reduce salario.
✓ Cuidado de hijo hospitalizado con cáncer o enfermedad grave	Reducción de al menos la mitad de la jornada durante la hospitalización y el tratamiento continuado. Se puede mantener la reducción hasta que el menor cumpla 18 años.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

✓ Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.	La jornada de trabajo podrá reducirse por estas causas entre un 10 % y un 70 % de la jornada de trabajo pactada con arreglo al procedimiento previsto en el art. 51 (ERE: expedientes de regulación de empleo) con la disminución proporcional del salario. Durante el período de reducción de jornada no podrán realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor. Durante las reducciones de jornada se promoverá el desarrollo de acciones formativas vinculadas a la actividad profesional de los trabajadores y trabajadoras afectados cuyo objeto sea aumentar su polivalencia o incrementar su empleabilidad.

En todos los casos señalados, el empresario no puede denegar la petición correspondiendo la concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada al trabajador, quien deberá preavisar al empresario de la fecha de reincorporación a su jornada anterior.

Para saber más

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres exige la implantación en las empresas de planes de igualdad. En el siguiente enlace encontrarás información sobre su elaboración y contenido.

Hemos estudiado las causas por las que se tiene derecho a reducir la jornada, pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos alusión a una ampliación de jornada?

Efectivamente, nos estamos refiriendo a las habituales "Horas extraordinarias".

Se consideran **horas extraordinarias** cada hora de trabajo efectivo que se realice sobrepasando la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo.

- ¿Sabes cuántas horas extraordinarias se pueden realizar?
- ¿Cómo se retribuyen?



Peggy_Marco
(Licencia de Pixabay)

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Debes conocer

Características de las horas extraordinarias

Tipos	✓ **Voluntarias.** ✓ **Obligatorias:** Porque están pactadas en convenio o en el contrato, o si son de fuerza mayor (necesarias para prevenir o reparar siniestros o daños extraordinarios).
Retribución	Se fija por convenio colectivo o mediante acuerdo entre las partes, que pueden decidir pagarlas o compensarlas con tiempo de descanso en los cuatro meses siguientes a su realización. La retribución no puede ser inferior a la hora ordinaria.
Límite	Límite máximo anual de 80 horas. En este límite no computan ni las horas extras por fuerza mayor ni las que se compensen con descansos.
Prohibición	Los menores de 18 años y los trabajadores nocturnos no pueden hacer horas extras salvo las de fuerza mayor.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Ejercicio Resuelto

Un trabajador, en el mes ha realizado 12 horas extras, de las cuales 4 se compensan con descansos. El convenio colectivo establece que las horas extras de retribuirán económicamente con un incremento del 50 % sobre la hora ordinaria. La hora ordinaria tiene una retribución de 18 €.

¿Cuántas horas extraordinarias le deberán abonar? ¿Cuál es su importe? ¿Qué plazo existe para compensar las horas extraordinarias por descanso?

Mostrar retroalimentación

Le deberán abonar 8 horas extras. Si el valor de la misma es de un incremento del 50 % de la hora ordinaria, 18 € x 0,50 = 9 €, el importe de la hora extra es de 18+9= 27 €, luego 8 horas x 27 € = 216 €.

El empresario deberá compensar por tiempo de descanso las horas extras en los 4 meses siguientes a su realización.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

5.3.- Descansos.

Esta materia se rige por lo dispuesto en el Convenio colectivo aplicable que en todo caso respetará los descansos mínimos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores (arts. 34, 37 y 38) que pasamos a examinar:



Mohamed_hassan (Licencia de Pixabay)

- **Descanso durante la jornada:** este lapso de tiempo llamado popularmente "*pausa por bocadillo*" tiene lugar durante el desarrollo de la jornada diaria y no se considerará tiempo de trabajo efectivo, excepto que así lo establezca el convenio colectivo o el contrato.
  - Siempre que la duración de la jornada diaria continuada **exceda de seis horas**, deberá establecerse un período de descanso durante la misma de duración **no inferior a quince minutos**. Este período de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo. En el caso de los trabajadores **menores de 18 años,** el período de descanso tendrá una duración **mínima de treinta minutos**, y deberá establecerse siempre que la duración de la jornada diaria continuada **exceda de cuatro horas y media.**
  - El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.
- **Descanso entre jornadas diarias**: entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente han de transcurrir como **mínimo 12 horas**, incluso cuando se realicen horas extraordinarias.
- **Descanso semanal:** este será como mínimo de un **día y medio continuo**, acumulable por periodos de hasta catorce días. Los **menores de 18 años** tienen derecho a un descanso semanal de **48 horas ininterrumpidas**. Cuando las necesidades de trabajo o las características del Centro no permitan disfrutar en sábado o domingo **del descanso semanal** de día y medio continuo, éste se disfrutará en otros días de la semana. Todos los trabajadores disfrutarán de un fin de semana de descanso continuado al mes. Los menores de 18 años tienen derecho a un descanso semanal de dos días ininterrumpidos.
- **Vacaciones:** todo trabajador tendrá derecho por cada año completo de servicios a ***30 días naturales***, preferentemente en verano, con el fin de planificarlas el empresario, atendiendo a las necesidades del centro, podrá establecer turnos. El personal que cese durante el transcurso del año, sin haberlas disfrutado, tendrá derecho a la parte proporcional según el tiempo trabajado. Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del año natural, transcurrido el cual caducarán y se perderá el derecho al disfrute.
  Cuando las vacaciones coincidan con la baja por maternidad, incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural éstas se disfrutarán a continuación del alta médica, salvo que las partes acuerden otra fecha de disfrute, en este caso se podrán disfrutar, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

Se prohíbe cualquier compensación económica a cambio de que se renuncie a estos periodos de descanso, salvo que el contrato se extinga sin haberlos disfrutado pues en tal caso se admite el pago de estos días en la liquidación o finiquito.

- **Descansos adicionales**: son establecidos por los Convenios colectivos y suponen

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

una mejora de lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores.

Para saber más

Por desgracia, hay personas que son víctimas de diferentes tipos de explotación. Un ejemplo de ello es la explotación infantil

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Autoevaluación

¿Tendrá derecho a realizar una pausa con carácter retribuido durante la jornada una trabajadora mayor de edad, cuya jornada laboral es de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00?

- ○ Sí, porque trabaja cada día más de 6 horas.
- ○ Ningún día tendrá derecho a realizar una pausa con carácter retribuido, pues no supera las 6 horas de trabajo continuado, salvo que el convenio colectivo o su contrato le reconozcan este derecho.

Incorrecto. Para que tenga derecho a 15 minutos como mínimo de descanso retribuido durante la jornada, es preciso que el número de horas de trabajo continuadas exceda de 6 o que se halle reconocido por convenio colectivo o contrato de trabajo.

Correcto. Para que tenga derecho a 15 minutos como mínimo de descanso retribuido durante la jornada, es preciso que el número de horas de trabajo continuadas exceda de 6 o que se halle reconocido por convenio colectivo o contrato de trabajo.

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

5.4.- Permisos.

En nuestra vida diaria se nos plantean situaciones que puede llevarnos a la necesidad de ausentarnos de nuestro trabajo.

Lógicamente, estas posibles situaciones tienen que venir reguladas, y son necesarias para poder conciliar la vida laboral y familiar, veamos cuáles son.



kreatikar (Licencia de Pixabay)

Según lo dispuesto en el artículo 37 del ET, el trabajador, **previo aviso y justificación**, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguientes:

Causas por las que se puede solicitar un permiso y sus condiciones.

Matrimonio o registro de pareja	15 días naturales por matrimonio o inicio de la vida en común cuando se trate de parejas de hecho debidamente inscritas en el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma donde estén empadronados. Deberá preavisarlo con una antelación mínima de quince días.
Por fallecimiento	El ET prevé 2 días, no obstante cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, fuera de la provincia, el plazo será de cuatro días, mejorable por Convenio colectivo.
Permiso por fuerza mayor	Ausencia del trabajo por horas necesarias hasta un máximo de 4 días retribuidos al año, en caso de motivos familiares urgentes relacionados con enfermedades o accidentes.
Traslado del domicilio habitual	1 día. Deberá preavisarlo con 15 días de antelación.
Deber inexcusable, de carácter público y personal	El tiempo indispensable para el cumplimiento. Permiso para donación de sangre, ejercicio del sufragio, desempeño de jurado, asistencia a juicio, renovación DNI.
Funciones sindicales o de representación del personal	Permiso para cumplir funciones sindicales o de representación del personal según la legislación laboral.
Embarazo, adopción y acogimiento	Tiempo indispensable, previo aviso y justificación.
Nacimiento, adopción y acogimiento	16 semanas de permiso de maternidad/paternidad, de las cuales 6 deben disfrutarse obligatoriamente tras el parto, a jornada completa y de manera ininterrumpida. En proceso la ampliación a 20 semanas.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Nacimiento de hijo prematuro o hospitalizado	Un hora de ausencia del trabajo y posibilidad de reducir jornada hasta dos horas con disminución proporcional del salario.
Lactancia de un hijo menor de nueve meses	Una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. Se incrementa proporcionalmente en caso de nacimiento, adopción o acogimiento múltiple.
Cuidado de familiares	Hasta 5 días por accidente o enfermedad grave del cónyuge, pareja, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, u otra persona que conviva con el trabajador en el mismo domicilio.
Formación	20 horas anuales de permiso retribuido acumulable por un máximo de 5 años. Debe estar vinculada a la actividad de la empresa y con al menos un año de antigüedad en la misma.
Exámenes académicos	Permiso para realizar exámenes de manera regular para la obtención de un título académico profesional.
Búsqueda de empleo	6 horas durante el preaviso hasta la extinción del contrato, en caso de despido por causas objetivas.
Desplazamiento laboral	4 días laborales por cada desplazamiento de 3 meses exigidos por la empresa.

Para saber más

Aquí tienes los grados de consanguinidad y afinidad

Autoevaluación

Completa las siguientes afirmaciones:

1.- Los mayores de edad tienen derecho a un descanso semanal de
2.- Los mayores de edad tienen derecho cuando su jornada continuada exceda de 6 horas , a un descanso de
3.- Por nacimiento de hijos prematuros el padre o madre tienen derecho a ausentarse del trabajo
4.- Los menores de edad tienen derecho a un descanso semanal de

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

5.- Por traslado de domicilio habitual tenemos derecho a un permiso de

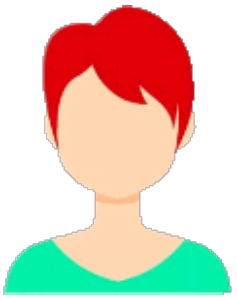
Enviar

1.- Los mayores de edad tienen derecho a un descanso semanal de día y medio.
2.- Los mayores de edad tienen derecho cuando su jornada continuada exceda de 6 horas , a un descanso de 15 minutos.
3.- Por nacimiento de hijos prematuros el padre o madre tienen derecho a ausentarse del trabajo 1 hora.
4.- Los menores de edad tienen derecho a un descanso semanal de 2 días ininterrumpidos.
5.- Por traslado de domicilio habitual tenemos derecho a un permiso de 1 día.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

5.5.- El periodo de prueba.

Caso práctico



coffeebeanw.orks (Lic. de Pixabay)

Nuria, ha oído hablar del período de prueba, pero no sabe muy bien que significa ese período. Ha leído que tiene un período de prueba dependiendo de si es Técnico titulado, o no. Tiene muchas preguntas al respecto, ¿significa que no se cobra en ese tiempo? ¿qué derechos tengo en ese tiempo?, ¿la Fase de formación en la empresa, se cuenta como periodo de prueba?.

Veamos estas cuestiones.

El periodo de prueba puede definirse como el **acuerdo pactado por escrito** en el contrato de trabajo por el que se fija un período de tiempo al inicio de la relación laboral durante el cual el empresario podrá constatar las aptitudes personales y profesionales del trabajador, y éste conocer las condiciones en que va a desarrollar su trabajo, siendo su establecimiento normalmente optativo, por lo que **sí en el contrato no consta específicamente significa que no hay periodo de prueba y por lo tanto la empresa no podrá extinguir el contrato sin justa causa que lo justifique.**

Mucha gente piensa que el periodo de prueba es un tiempo en el que el empresario está probándote y durante el cual no hay que hacer contrato ni darte de alta en la Seguridad Social, esta idea es totalmente falsa, pues el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 14 establece lo siguiente sobre el periodo de prueba:

> Durante el periodo de prueba trabajador y empresario tienen todos los derechos y deberes legalmente establecidos, con una salvedad, ambas partes pueden poner en práctica la condición resolutoria de dar por terminada la relación laboral sin necesidad de justificar la causa. Una vez transcurrido el periodo de prueba sí el trabajador continúa prestando servicios, pasará a formar parte de la plantilla del centro, computándose a todos los efectos dicho período.
>
> Que siendo la principal finalidad del periodo de prueba la de permitir al empresario conocer las aptitudes del trabajador, resulta lógico que la ley prohíba que se pacte el periodo de prueba cuando el trabajador ya haya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa con contratos anteriores.

¿Qué duración puede tener el período de prueba?

La duración del mismo se fijará en convenio colectivo. Si éste no establece nada, la prueba no podrá exceder de estos plazos:

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Duración período de prueba

Períodos de prueba	Duración
Los técnicos titulados.	Seis meses máximo.
Los demás trabajadores.	Dos meses máximo. En las empresas de menos de 25 trabajadores el período de prueba no podrá exceder de 3 meses.
En los contratos en prácticas.	Dos meses para titulados de grado superior y un mes para titulados de grado medio.
En los contratos temporales de hasta seis meses.	Un mes máximo.

Autoevaluación

Un trabajador que ha prestado servicios con un contrato temporal de 6 meses el pasado año, será nuevamente contratado por la misma empresa para el mismo puesto. Indica si es posible pactar en el nuevo contrato un periodo de prueba:

- ○ Sí, porque ha transcurrido un periodo de tiempo entre ambos contratos.
- ○ No puede pactarse periodo de prueba porque ya prestó servicios anteriormente en el mismo puesto.
- ○ No podrá pactarse periodo de prueba porque se trata de un contrato temporal.
- ○ Sí, el periodo de prueba será de 2 meses.

Incorrecto.

Las normas legales aplicables prohíben pactar un nuevo periodo de prueba cuando el trabajador ya prestó servicios en la misma empresa y puesto de trabajo con anterioridad cualquiera que sea la modalidad de contratación, pues el empresario ya tuvo oportunidad de conocer sus aptitudes personales y profesionales.

Correcta. Las normas legales aplicables prohíben pactar un nuevo periodo de prueba cuando el trabajador ya prestó servicios en la misma empresa y puesto de trabajo con anterioridad cualquiera que sea la modalidad de contratación, pues el empresario ya tuvo oportunidad de conocer sus aptitudes personales y profesionales.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

No es correcto.

Las normas legales aplicables prohíben pactar un nuevo periodo de prueba cuando el trabajador ya prestó servicios en la misma empresa y puesto de trabajo con anterioridad cualquiera que sea la modalidad de contratación, pues el empresario ya tuvo oportunidad de conocer sus aptitudes personales y profesionales.

No es la opción correcta.

Las normas legales aplicables prohíben pactar un nuevo periodo de prueba cuando el trabajador ya prestó servicios en la misma empresa y puesto de trabajo con anterioridad cualquiera que sea la modalidad de contratación, pues el empresario ya tuvo oportunidad de conocer sus aptitudes personales y profesionales.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto
4. Incorrecto

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

5.6.- Clasificación profesional.

La clasificación profesional se define como la **categorías o grupos profesionales en que se distribuyen los puestos de trabajo que puedan desempeñar los distintos trabajadores**, fijadas mediante negociación colectiva o acuerdos entre la empresa y la representación legal de los trabajadores.

El sistema de clasificación profesional de un convenio colectivo se establece, fundamentalmente, atendiendo a los criterios que el artículo 22 del ET fija para la existencia del grupo profesional, es decir, aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación.

La clasificación profesional se realizará en grupos profesionales. En la práctica, el grupo profesional se escoge por medio de un acuerdo entre la persona trabajadora y su empleador, el cual se expresa en el contrato de trabajo. Todas las personas trabajadoras serán adscritas a un determinado grupo profesional, que definirá su posición en el esquema organizativo de la empresa y el salario base mínimo o máximo por su trabajo.

Por su parte, la Seguridad Social clasifica los grupos de cotización, según las distintas categorías profesionales. La tabla de bases de cotización de la Seguridad Social distingue once grupos de cotización, según la categoría profesional, esto es, la titulación:

GRUPO COTIZACIÓN	GRUPOS PROFESIONALES
1	Ingenieros y Licenciados, personal de alta dirección
2	Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados.
3	Jefes administrativos y de taller.
4	Ayudantes no titulados.
5	Oficiales administrativos.
6	Subalternos.
7	Auxiliares administrativos.
8	Oficiales de primera y segunda.
9	Oficiales de tercera y Especialistas.
10	Peones.
11	Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional

La función principal de los grupos de cotización es establecer las bases de cotización mínimas y máximas para cada categoría profesional.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Actividad

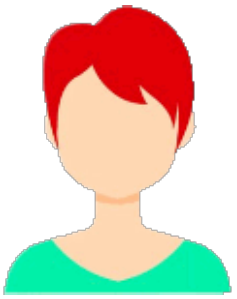
Todos los años, las bases de cotización se actualizan, localiza en la web de la seguridad social, las bases actualizadas para el año actual.

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

6.- El salario.

Caso práctico



coffeebeanw.orks (Lic. de Pixabay)

Llegamos a uno de los apartados más conocidos de los contratos de trabajo: El salario. Todos sabemos lo que significa, pero, ¿sabrías identificar los **elementos que lo componen**? ¿existe algún **documento en el que se justifique el pago** del salario que te ha hecho la empresa por prestarle tus servicios? ¿Te pueden pagar con algo que no sea dinero?

Por ejemplo, ¿te pueden pagar tu salario con los productos que produce tu empresa en lugar de pagarte con dinero?

Nuria está haciendo cuentas para saber si, al empezar a trabajar, se puede independizar. No tiene claro ciertos conceptos de una nómina y cómo se calculan las bases de cotización. ¿Podrías ayudarla?

El salario es uno de los aspectos que más nos importan a la hora de desempeñar un trabajo. No obstante, a pesar de ello, suele ser habitual que cuando mires tu **nómina** no entiendas nada y des por hecho que está correcta, pero no siempre es así, en su confección pueden existir errores. En este apartado pretendemos que sepas interpretar una nómina con el fin de que entiendas todo lo que aparece en ella.

El artículo 26.1 del ET define al **salario** como el **conjunto de percepciones económicas recibidas por el trabajador, en dinero o en especie, por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena.**

Con el fin de garantizar la efectiva percepción del salario, la ley articula las siguientes medidas:

Medidas que garantizan la percepción del salario

Garantías	Contenido
Lugar de pago	El pago se hará en el lugar convenido o el que marquen las costumbres locales del sector profesional de que se trate. La práctica habitual es que éste sea abonado en el centro de trabajo dentro de la jornada laboral o mediante **trasferencia bancaria**.
Tiempo de pago	Se abonará en la fecha convenida y a falta de pacto en la que marquen las costumbres, sin que en ningún caso **el periodo de pago pueda exceder de un mes**. Se reconoce al trabajador el

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

	derecho a percibir anticipos a cuenta del trabajo ya realizado. **El retraso en el pago es sancionable con el pago de un interés del 10% de lo adeudado** de carácter anual, y de ser continuado se faculta al trabajador para solicitar judicialmente la extinción del contrato con derecho a indemnización. La acción para reclamar ante la Jurisdicción social el abono de los salarios adeudados prescribe al año a contar desde el día en que debió abonarse.
Forma de pago	Con el fin de asegurar un medio de prueba del cumplimiento de la obligación retributiva y facilitar al trabajador una información completa sobre las diferentes partidas que integran su remuneración la ley exige que el empresario entregue un **recibo individual denominado nómina** que se ajustará al modelo oficial aprobado por Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios u otro modelo autorizado (art.29.1 ET). El trabajador firmara un duplicado y dicha firma da fe de la percepción de la cantidad reflejada, pero no presupone conformidad con la misma. En los casos de transferencia bancaria, se entiende sustituida la firma por el comprobante expedido por la entidad.
Cuantía mínima	Anualmente el Estado fija el **salario mínimo interprofesional (SMI)** para todos los trabajadores independientemente de la edad, sector y categorías profesional, el cual constituye la retribución mínima por debajo de la cual resulta nulo cualquier pacto que establezca un salario inferior. Está referido al salario base correspondiente a la jornada completa de trabajo, de modo que si fuera inferior se percibirá a prorrata.
Inembargabilidad	La parte del **salario neto equivalente al SMI es inembargable** en su totalidad, salvo cuando el embargo se efectúe para el pago de pensiones alimenticias al cónyuge, e hijos en los casos de divorcio, separación, nulidad o alimentos. La parte del salario que exceda del SMI será embargable según la escala que recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil que oscila entre un 30 % y un 90 % según el importe total.

Reflexiona

Salario deriva del latín *salarium*, que significa pago de sal o con sal, porque en el antiguo imperio romano muchas veces se hacían pagos a los soldados con sal que valía su peso en oro.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Debes conocer

¿Sabes cuál es el SMI de este año? En esta web puedes obtener información sobre el mismo.

Es muy interesante que visualices el siguiente enlace y compares el SMI de España con el de otros países del mundo.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

6.1.- Estructura y composición del salario.



Mohamed_hassan (Lic. de Pixabay)

La estructura y cuantía del salario se regulan exclusivamente por lo pactado en los convenios colectivos y contratos de trabajo. En concreto, las tablas salariales de los convenios establecen:

Salario base: es la parte de la retribución fijada por unidad de tiempo o de obra, sin atender a ninguna otra circunstancia. Puede ser en metálico (moneda de curso legal) o en especie (utilización o consumo de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al de mercado, ejemplos: vivienda, coches, etc.). Esta modalidad salarial no podrá superar el 30 % del total de percepciones salariales del trabajador y su valoración deberá efectuarse aplicando las reglas recogidas en la normativa tributaria que regula el IRPF.

> **El salario base pactado en el contrato de trabajo debe ser superior o igual al establecido en el Convenio colectivo** para la categoría profesional que ha sido contratado (salario mínimo profesional, SMP). En ningún caso el salario establecido en el convenio colectivo (SMP) puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente.
>
> $$Sb \geq SMP \geq SMI$$

Complementos o pluses salariales: son aquellas cantidades que se suman al salario base por la concurrencia de una causa específica. Los complementos salariales que como mínimo te deberán ser abonados aparecen establecidos en el convenio colectivo que te sea de aplicación. No obstante, el empresario puede pactar en tu contrato más complementos de los que recoja tu convenio, se trataría, en este caso, de una mejora realizada voluntariamente Existen muchos tipos de complementos, si bien se pueden clasificar en tres categorías:

1.- **Complementos personales**: se fijan en función de condiciones personales o profesionales del trabajador, se consideran tales: la antigüedad, el plus de títulos, idiomas, conocimientos especiales y similares.

2.- **Complementos relacionados con el puesto de trabajo**, son pluses funcionales no consolidables que percibe el trabajador por razón de las características del puesto asignado. Se incluyen aquí, entre otros: plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad, el plus de turno o turnicidad (cuando se acepta la rotación en los diferentes turnos de trabajo), el plus de nocturnidad (jornada nocturna).

3.- **Complementos relativos a la cantidad y calidad de trabajo realizado**, se incluyen aquí, entre otros: primas e incentivos (calculados sobre el rendimiento del trabajador), las horas extraordinarias, el plus de asistencia y puntualidad, las comisiones (participación en los beneficios derivados de una operación en la que ha mediado con el cliente). No son consolidables.

4.- **Complementos referidos a los resultados de la empresa**, dentro de esta modalidad cabe incluir la participación en beneficios.

Las pagas extraordinarias serán como mínimo dos al año, una se abonará en Navidad y

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

la otra en el mes que se pacte por convenio colectivo, siendo posible pactar su prorrateo a lo largo del año. Su cuantía la fija el convenio colectivo sin que pueda ser inferior al salario base.

Reflexiona

Busca en el Convenio colectivo aplicable en tu sector, cómo se estructura el salario y qué complementos establece. En cuanto a las pagas extraordinarias ¿Cuántas se reconocen cada año? ¿Qué importe tendrá cada una? ¿En qué fecha se abonarán?

Autoevaluación

La cuantía de tu salario será como mínimo:

- ○ La que libremente pacten las partes de mutuo acuerdo pudiendo ser incluso inferior al SMI
- ○ La que establezca el convenio colectivo para tu categoría profesional, incluyendo salario base más complementos.

Incorrecto.

El salario pactado en tu contrato de trabajo siempre debe ser superior o igual a lo establecido para tu categoría profesional en el convenio colectivo que te sea de aplicación (SMP). En ningún caso, el salario dispuesto en tu contrato y el establecido en convenio colectivo podrán ser inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

Correcto. El salario pactado en tu contrato de trabajo siempre debe ser superior o igual a lo establecido para tu categoría profesional en el convenio colectivo que te sea de aplicación (SMP). En ningún caso, el salario dispuesto en tu contrato y el establecido en convenio colectivo podrán ser inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

Solución

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

1. Incorrecto
2. Opción correcta

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

6.2.- La Nómina.

La nómina es el documento que justifica la liquidación y pago del salario. Su función es de gran importancia ya que informa al trabajador de todos los **datos referidos a su relación laboral con la empresa**, a saber:

- Permite acreditar que el empresario ha cumplido con su obligación de pagar el salario.
- Ayuda al trabajador a entender los diferentes conceptos que se pagan con el salario, y para corregir errores, por eso es importante que el trabajador conserve todas sus nóminas.
- Es un documento fundamental para **futuras** reclamaciones de cantidades ante los Juzgados de lo Social y para comprobación de indemnizaciones en caso de despido.
- Puede utilizarse como prueba de que existe una relación laboral, aunque no se tenga contrato por escrito.
- Permite comprobar que el trabajador ha cotizado, y la cantidad por la que cotiza, y por tanto una prueba para futuras reclamaciones en materia de pensiones de jubilación, etc., y en materia de IRPF.
- Permite acreditar que el empresario ha procedido al abono de la retribución correspondiente.
- Permite comprobar que el salario mínimo establecido por el convenio para cada categoría profesional, es el que realmente se paga a los trabajadores.


RECIBO INDIVIDUAL JUSTIFICATIVO DEL PAGO DE SALARIOS

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Dominio público)

El modelo oficial de nómina se regula en la Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios, que permite sustituir este modelo oficial por otro acordado entre los representantes de los trabajadores y la empresa, o fijado en convenio colectivo, siempre que refleje de forma clara y separada las diferentes percepciones del trabajador, y las deducciones legales.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

7.- Recursos Laborales.

Los **recursos laborales** son herramientas que sirven para regular y gestionar las relaciones entre empleadores y empleados en el ámbito laboral. Abarcan una amplia gama de instrumentos legales, organizativos y procedimentales diseñados para proteger los derechos de los trabajadores, promover condiciones laborales justas y resolver conflictos de manera eficaz.

En el contexto de las relaciones laborales, los recursos laborales incluyen diversas instituciones, normativas y prácticas que facilitan la negociación, la resolución de disputas y el establecimiento de condiciones de trabajo equitativas. Algunos de los principales son:

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS

- **Delegados de personal:** Las empresas con menos de cincuenta y más de seis trabajadores podrán tener delegados de personal con la siguiente proporción: hasta treinta trabajadores, uno; de treinta y uno a cuarenta y nueve, tres. Serán elegidos por sufragio libre, personal, secreto y directo con las mismas competencias y normas que los comités de empresa.
- **Comité de empresa:** Es un órgano representativo y colegiado de los trabajadores en empresas a partir de cincuenta trabajadores. Las normas que los regulan son más exhaustivas e incluyen la opción de crear comités intercentros para empresas con centros de trabajo en otras provincias.

ORGANIZACIONES SINDICALES

Son asociaciones de trabajadores que se unen para proteger y promover sus intereses laborales y sociales. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos de los trabajadores, la mejora de las condiciones laborales y la participación en la toma de decisiones que afectan a los empleados.

ASOCIACIONES EMPRESARIALES

Son organizaciones que representan los intereses de empresas y empleadores en diversos sectores industriales, comerciales o profesionales. Estas asociaciones desempeñan un papel fundamental en la defensa de los intereses empresariales, la promoción de políticas favorables a las empresas y la prestación de servicios y apoyo a sus miembros.

CONVENIO COLECTIVO

Un convenio colectivo es un acuerdo negociado entre representantes de los trabajadores (generalmente sindicatos) y representantes de los empleadores (asociaciones empresariales o empleadores individuales) que establece las

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

condiciones de trabajo y empleo para un grupo específico de trabajadores. Estos acuerdos suelen abarcar aspectos como salarios, horarios laborales, vacaciones, beneficios, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como procedimientos para la resolución de conflictos laborales.

MEDIDAS DE CONFLICTO COLECTIVO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Son acciones tomadas por trabajadores o empleadores con el objetivo de presionar en una negociación o resolver disputas laborales. Estas medidas pueden ser utilizadas cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo mediante la negociación directa o cuando se percibe una injusticia en las condiciones laborales.

DERECHO DE REUNIÓN

Está regulado por la Constitución Española, así como por otras leyes y regulaciones laborales. Garantiza a los trabajadores la libertad de reunirse para tratar temas de interés común, ya sea dentro o fuera del lugar de trabajo.

Autoevaluación

1. La CEOE es una organización sindical.

○ Verdadero ○ Falso

Falso

La CEOE, es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

2. UGT, es una organización empresarial de ámbito nacional.

○ Verdadero ○ Falso

Falso

La UGT, Unión General de Trabajadores, es una organización sindical de ámbito nacional.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

8.- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

Caso práctico



coffeebeanworks (Lic. de Pixabay)

Hemos visto las características de los tiempos de trabajo, que se flexibilizan según cual sea la situación del trabajador o de la trabajadora. Estas opciones son necesarias para poder **conciliar** el trabajo con la vida. Pero no siempre estas **modificaciones del contrato** juegan a favor del trabajador o de la trabajadora.

Jaime va a ser padre recientemente y su vida familiar va a sufrir cambios importantes, si firma el contrato de trabajo al finalizar el ciclo con unas condiciones, ¿la empresa se las puede cambiar?

Vamos a facilitar el trabajo a **Jaime**.

La **modificación, suspensión y extinción** del contrato de trabajo son tres situaciones que pueden surgir durante la relación laboral y que están reguladas en el Estatuto de los Trabajadores:

Modificación del contrato de trabajo:

Puede ocurrir por acuerdo entre las partes o por decisión unilateral del empleador en ciertos casos específicos contemplados por la ley. Por ejemplo, traslados, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, etc. En caso de cambios unilaterales por parte del empleador, el trabajador puede impugnarlos si considera que no están justificados.

Suspensión del contrato de trabajo:

El contrato de trabajo puede suspenderse temporalmente en situaciones como la incapacidad temporal del trabajador (baja por enfermedad o accidente), el permiso por maternidad o paternidad, excedencias voluntarias, suspensión disciplinaria, entre otros casos contemplados por la ley.

Extinción del contrato de trabajo:

El contrato puede extinguirse por diversas causas, tanto por decisión del [illegible] por voluntad del trabajador (renuncia). El Estatuto de

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

los Trabajadores establece diferentes tipos de despidos (objetivo, disciplinario, colectivo, etc.) y las condiciones y procedimientos que deben seguirse en cada caso para que el despido sea considerado válido.

Es importante destacar que el Estatuto de los Trabajadores establece una serie de garantías y procedimientos que deben respetarse en todas estas situaciones, con el fin de proteger los derechos de los trabajadores y asegurar que cualquier modificación, suspensión o extinción del contrato de trabajo se realice de manera justa y conforme a la ley.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

8.1.- La modificación del contrato de trabajo.

La relación laboral se caracteriza por ser una relación jurídica duradera que, a lo largo de su vida, puede sufrir diversas **modificaciones**, que pueden ser debidas a:

- Un cambio de las normas que la regulan, ya sean legales o pactadas (Convenios Colectivos).
- Un acuerdo entre las partes, ya sea colectivo (con los representantes del personal) o individual (con el trabajador).
- La voluntad del empresario, quien puede modificar unilateralmente determinadas condiciones de trabajo.
- La subrogación empresarial, que tiene lugar cuando cambia el titular de la empresa ya sea por muerte del empresario o por venta de la empresa.

¿Puede el empresario ejerciendo su poder de dirección modificar libremente las condiciones de trabajo pactadas en el contrato?

El empresario en virtud de su poder de dirección (**ius variandi**) puede alterar algunas de las condiciones de trabajo, pero siempre causando el mínimo perjuicio, de ahí que existan limitaciones legales destinadas a garantizar el máximo respeto a los derechos del trabajador.

Estas modificaciones pueden afectar a las funciones que realizamos, al lugar donde desempeñamos nuestro trabajo o aspectos relacionados con nuestra jornada, retribución… Para poder analizar con claridad los diferentes casos de modificación, los clasificaremos en tres categorías:



José María Bueno Castellote (CC BY-NC-SA)

1.- **Movilidad funcional.**
2.- **Movilidad geográfica.**
3.- **Otras modificaciones sustanciales.**

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

8.2.- Suspensión del contrato de trabajo.

La **suspensión** de la relación laboral es un **cese temporal de las obligaciones de trabajar y remunerar** el trabajo por alguna de las causas previstas en la ley o en el convenio colectivo, quedando vigente el contrato, de forma que. cesada la causa de la suspensión, la relación laboral vuelve a reanudar todos sus efectos.

Las causas legales se hallan recogidas en el ET, pudiendo los Convenios colectivos ampliar los supuestos y mejorar las condiciones. Examinaremos las que recoge el artículo 45 y siguientes del ET por separado:

CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

CAUSAS	CONCEPTO	EFECTOS
Mutuo acuerdo de las partes	Empresario y trabajador deciden interrumpir temporalmente la prestación laboral y salarial.	El empresario no pagará el salario y el trabajador no trabaja. Las partes pactarán si hay reserva o no del puesto de trabajo. El tiempo computa a efectos de antigüedad.
Causas consignadas en el contrato	Las partes pactan al inicio del contrato las circunstancias que pueden originar la suspensión del mismo, que serán válidas si no son contrarias a la ley.	El empresario no pagará el salario y el trabajador no realizará su trabajo. Las partes pactarán si hay reserva o no del puesto de trabajo y si computa a efectos de antigüedad.
Incapacidad temporal	Derivada de enfermedad común o profesional o de accidente laboral o no laboral.	Suspende la relación laboral hasta el alta del trabajador. Existe reserva de puesto de trabajo y el computa este tiempo a efectos de antigüedad.
Nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de	Se engloban las situaciones derivadas de ser padres.	Suspende la prestación laboral y salarial hasta la incorporación del trabajador, que tiene reservado su puesto de

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Código Civil o las leyes civiles de las CCAA que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, de menores de seis años o de menores de edad mayores de seis años con discapacidad		trabajo. El tiempo de suspensión computa a efectos de antigüedad.
Privación de libertad del trabajador	Suspende el contrato mientras no exista sentencia condenatoria.	La sentencia absolutoria obliga al trabajador a incorporarse a su puesto. Si es condenatoria, el empresario puede resolver el contrato. Este tiempo de suspensión computa a efectos de antigüedad.
Suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias.	El empresario puede imponer esta sanción al trabajador por incumplir sus obligaciones.	La duración de la suspensión dependerá de la gravedad de la falta. Durante el tiempo de suspensión se reserva el puesto y computa a efectos de antigüedad.
Fuerza mayor temporal.	Cuando ocurre un hecho extraordinario que impide trabajar.	La situación de fuerza mayor debe ser constatada por la autoridad laboral en un expediente. Los trabajadores tienen reservado el puesto y el tiempo de suspensión computa a efectos de antigüedad.
Huelga y cierre patronal	Suspenden el contrato durante su desarrollo.	Si la huelga o cierre es legal, las partes quedan liberadas de sus obligaciones. Existe reserva de puesto y computa a efectos de antigüedad.
Trabajadora víctima de violencia de género.	Puede decidir suspender su contrato.	Se puede suspender durante 6 meses, que pueden prorrogarse por decisión judicial por

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

		períodos de tres meses, hasta un máximo de 18. Tiene reserva de puesto y computa a efectos de antigüedad.

La excedencia

Seguro que has oído hablar de las **excedencias**, son situaciones de suspensión del contrato y son las siguientes:

Excedencia voluntaria:

Es solicitada por el trabajador sin necesidad de alegar causa alguna. Requiere un año de antigüedad en la empresa a para poder pedirla y no se podrá volver a pedir hasta que transcurran cuatro años. Puede durar de 3 meses a 5 años. No computa a efectos de antigüedad en la empresa este tiempo y no hay reserva de puesto de trabajo, si no derecho preferente de incorporación si existe puesto vacante.

Forzosa:

Es debida a la elección de cargo público, cuyo desempeño imposibilite la asistencia al trabajo. Dura lo que dure el cargo público. Si existe reserva de puesto de trabajo durante este tiempo y computa a efectos de antigüedad en la empresa.

Por cuidados de hijos:

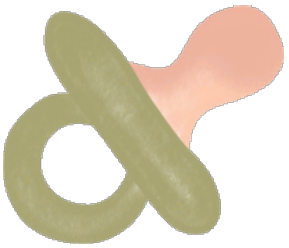
Por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente de un hijo, se puede solicitar la misma hasta una duración de tres años desde el momento del nacimiento, adopción o acogimiento. Existe reserva de puesto durante el primer año, el segundo y tercer año tiene derecho a la reserva de un puesto del mismo grupo profesional.

Por cuidado de familiar:

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Se puede solicitar para cuidar a un familiar hasta segundo grado de afinidad o consanguinidad que no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida. Su duración puede ser de hasta dos años. Durante el primer año se reserva el puesto de trabajo, en el segundo existe reserva de un puesto del mismo grupo profesional. Computa a efectos de antigüedad.

Reflexiona



PEPITASANDPEPITAS (Lic. de Pixabay)

Una trabajadora solicita la excedencia para el cuidado de su hijo de seis meses de edad y quiere saber:

- ¿Qué duración máxima tendrá la situación de la excedencia solicitada?
- ¿Tendrá derecho a la reserva de puesto de trabajo?
- ¿Computa a efectos de antigüedad el período de tiempo que esté en excedencia?

Son muchos los padres que hoy día solicitan excedencia para conciliar la vida familiar y laboral. ¿Podrías dar respuesta a estas preguntas?

Mostrar retroalimentación

- La duración máxima será hasta que el hijo cumpla 3 años.
- Se le reserva el puesto de trabajo durante el primer año. En el segundo y tercer año la reserva se refiere a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional.
- El tiempo que la madre esté en excedencia por cuidado de hijo menor de tres años computa a efectos de antigüedad en la empresa.

Autoevaluación

Indica la duración de una excedencia solicitada para el cuidado de un hijo de 12 meses:

- 3 años a contar desde su concesión.
- 2 años a contar desde su concesión.
- 16 semanas a contar desde su concesión.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Un año a contar desde su concesión.

Incorrecto.

La excedencia para el cuidado de hijos no será por tiempo superior a tres años a contar desde el nacimiento o adopción. Así pues en este caso como se trata de un hijo de 12 meses la madre podrá permanecer en esta situación hasta que el menor cumpla los 3 años de edad.

Correcto. La excedencia para el cuidado de hijos no será por tiempo superior a tres años a contar desde el nacimiento o adopción. Así pues en este caso como se trata de un hijo de 12 meses la madre podrá permanecer en esta situación hasta que el menor cumpla los 3 años de edad.

No es correcto.

La excedencia para el cuidado de hijos no será por tiempo superior a tres años a contar desde el nacimiento o adopción. Así pues en este caso como se trata de un hijo de 12 meses la madre podrá permanecer en esta situación hasta que el menor cumpla los 3 años de edad.

No es la opción correcta.

La excedencia para el cuidado de hijos no será por tiempo superior a tres años a contar desde el nacimiento o adopción. Así pues en este caso como se trata de un hijo de 12 meses la madre podrá permanecer en esta situación hasta que el menor cumpla los 3 años de edad.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto
4. Incorrecto

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

8.3.- Exinción del contrato de trabajo.

La extinción del contrato de trabajo, implica una finalización de la relación laboral. Puede llevarse a cabo por diversas causas, cada una con sus propias formalidades y, en algunos casos, con derecho a indemnización para el trabajador.

Las causas de **extinción del contrato** laboral se regulan en los artículos 49 y ss. del Estatuto de los Trabajadores.

CAUSAS DE EXTINCIÓN DE CONTRATO

CAUSAS	CONCEPTO	EFECTOS
EXTINCIÓN POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR	Finalización del contrato respetando un preaviso de 15 días, o el establecido en convenio colectivo.	No tiene derecho a indemnización y no está en situación legal de desempleo.
	Finalización de contrato cuando el empleador incurre en incumplimientos graves.	Derecho a indemnización de 33 días por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades, y situación legal de desempleo.
EXTINCIÓN POR VOLUNTAD DEL EMPRESARIO. (El trabajador puede impugnarla ante el juzgado de lo social, en un plazo de 20 días hábiles)	Despido por causas disciplinarias, ha de comunicarlo indicando las causas y la fecha de efecto.	No hay indemnización, pero el trabajador está en situación legal de desempleo.
	Despido por causas objetivas, ha de comunicarlo con una antelación de 15 días, por escrito, las causas pueden ser económicas, organizativas o de producción y han de estar fundadas.	Indemnización de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, además de un crédito horario de seis horas a la semana durante el preaviso. El trabajador estará en situación legal de desempleo.
FINALIZACIÓN DE CONTRATO	La finalización del contrato por circunstancia de producción (contrato eventual), por finalización del tiempo convenido.	Indemnización de 12 días por año de servicio, y el trabajador está en situación legal de desempleo. La extinción de cualquier otro contrato eventual, no genera indemnización, pero

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

		el trabajador estará en situación legal de desempleo.

Ejercicio Resuelto

Además de las causas enumeradas en la tabla anterior, existen otras causas de extinción del contrato.

Investiga qué otras causas puede haber para la extinción de un contrato de trabajo.

Mostrar retroalimentación

Además de las señaladas, un contrato de trabajo se puede extinguir, por:

- Jubilación del empleado.
- Muerte, gran invalidez o incapacidad absoluta del trabajador.
- Mutuo acuerdo.
- Causas consignadas válidamente en el contrato.
- Decisión de la trabajadora obligada a abandonar de forma definitiva su puesto de trabajo a consecuencia de ser víctima de violencia de género o de violencia sexual.
- Muerte, jubilación o incapacidad del empresario, así como pérdida de la capacidad jurídica del empresario.

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

9.- Prestaciones básicas de la Seguridad Social.

La Seguridad reconoce y controla el derecho a las prestaciones económicas contributivas, como las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad etc., y algunas pensiones no contributivas, como las prestaciones familiares no contributivas por hijo o menor acogido a cargo.

Las **prestaciones** son un conjunto de medidas (mayoritariamente económicas) para paliar determinadas situaciones de necesidad.

Entre otras prestaciones, la Seguridad Social incluye las siguientes:

- Asistencia sanitaria.
- Incapacidad temporal.
- Riesgo durante el embarazo.
- Riesgo durante la lactancia natural.
- Nacimiento y cuidado de menor.
- Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- Corresponsabilidad en el cuidado del lactante.
- Incapacidad permanente.
- Lesiones permanentes no invalidantes.
- Jubilación.
- Muerte y supervivencia:
  - Auxilio por defunción.
  - Pensión de viudedad.
  - Pensión de orfandad.
- Indemnización especial a tanto alzado, en los supuestos de accidente de trabajo y enfermedad profesional
- Prestaciones familiares:
  - Prestación económica por hijo o menor acogido a cargo.
  - Prestación económica por nacimiento/adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad.
  - Prestación económica por parto o adopción múltiples
- Prestaciones por desempleo (SPEE)
- Prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos
- Prestaciones del Seguro Escolar.

Para saber más

Para ampliar tus conocimientos sobre las prestaciones de la Seguridad Social, visita la página de la Seguridad Social

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js

Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js